

सेफगाइड्स_एन्टी-डम्पडिग_तथा_काउन्टरभेलडिग_ऐन_२०७६

English title: Safeguards, Anti-dumping and Countervailing Act, 2019

सेफगाइड्स, एन्टी-डम्पडिग तथा काउन्टरभेलडिग ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण मिति । २०७६ । ०६ । २७ । संवत् २०७६ सालको ऐन नं. १३ । सेफगाइड्स, एन्टी-डम्पडिग तथा काउन्टरभेलडिग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: मालवस्तुको आयात अनपेक्षति र अस्वाभाविक रुपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएमा वा सामान्य मूल्य वा लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आयात भई वा सहूलियतप्राप्त कुनै मालवस्तुको अत्यधिक आयातको कारणबाट स्वदेशी उद्योगमा हुन गएको हानि नोक्सानी रोकन वा त्यस्तो आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई हुन सक्ने गम्भीर हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानीको आशङ्काबाट जोगाउने प्रयोजनका लागि सेफगाइड्स उपाय, एन्टी-डम्पडिग वा काउन्टरभेलडिग महसुलका माध्यमबाट आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्न र मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सेफगाइड्स, एन्टी-डम्पडिग तथा काउन्टरभेलडिग ऐन, २०७६" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔं दिनदेखि लागू हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अनुसन्धान अधिकारी" भन्नाले दफा १७ बमोजिमको अनुसन्धान अधिकारी समझनु पर्छ । (ख) "अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तु" भन्नाले परिच्छेद-५ बमोजिम अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिएको मालवस्तु समझनु पर्छ । (ग) "आयात" भन्नाले विदेशी मुलुकबाट व्यापारिक र अन्य प्रयोजनका लागि नेपालमा मालवस्तु झिकाउने काम समझनु पर्छ । (घ) "आयातकर्ता" भन्नाले विदेशी मुलुकबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपालमा मालवस्तु आयात गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय समझनु पर्छ । (ङ) "एन्टी-डम्पडिग महसुल" भन्नाले विदेशी मुलुकबाट आयात गरिएका मालवस्तुमा दफा ९ बमोजिम लगाइएको महसुल समझनु पर्छ । (च) "काउन्टरभेलडिग महसुल" भन्नाले विदेशी मुलुकबाट आयात गरिएका मालवस्तुमा दफा १४ बमोजिम लगाइएको महसुल समझनु पर्छ । (छ) "गम्भीर हानि नोक्सानी" भन्नाले अनपेक्षति र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा आयात गरिएको कुनै मालवस्तु वा सहूलियतप्राप्त मालवस्तुको आयातको कारणबाट स्वदेशी उद्योगलाई परेको वा पर्न सक्ने दफा २७ बमोजिमको आधारमा निर्धारण गरिएको हानि नोक्सानी समझनु पर्छ । (ज) "डम्पडिग" भन्नाले दफा ८ विपरीत हुने गरी गरिएको कुनै मालवस्तुको आयात समझनु पर्छ । (झ) "डम्पडिग मार्जिन" भन्नाले दफा २८ बमोजिम कायम गरिएको सामान्य मूल्य र दफा २९ बमोजिम कायम गरिएको नरियात मूल्यबीचको अन्तर समझनु पर्छ । (ञ) "तेस्रो मुलुक" भन्नाले नेपालमा अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तु नरियात गरेको मुलुकभन्दा अन्य मुलुक वा स्वतन्त्र भन्सार क्षेत्र समझनु पर्छ । (ट) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । (ठ) "नरियात" भन्नाले नरियातकर्ताले कुनै विदेशी मुलुकबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपालभित्र मालवस्तु पठाउने काम समझनु पर्छ । (ड) "नरियातकर्ता" भन्नाले विदेशी मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट नेपालमा मालवस्तु नरियात गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय समझनु पर्छ ।

(ढ) "नरियात मूल्य" भन्नाले दफा २९ बमोजिम कायम गरिएको मालवस्तुको मूल्य समझनु पर्छ । (ण) "प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी मालवस्तु" भन्नाले मल्टिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु नभए तापनि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुसँग बजारमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी वा सो मालवस्तुको सट्टामा वैकल्पिक रूपमा उपभोक्ताले उपयोग वा छनौट गर्न सक्ने अर्को मालवस्तु समझनु पर्छ । (त) "भन्सार कार्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थापना गरेको भन्सार कार्यालय, विपदको अवस्थामा भन्सार विभागका महानिदेशकले कुनै भन्सार क्षेत्रमा स्थापना गरेको भन्सार कार्यालय र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको अन्य क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ । (थ) "मन्त्रालय" भन्नाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समझनु पर्छ । (द) "मल्टिदोजुल्दो मालवस्तु (समिलित गुड्स)" भन्नाले सबै कुरामा उसतै नभएका तर उसतै बनेट सामग्रीको अंश र उसतै-उसतै विशेषता भएको कारणले गर्दा उसतै काम गर्न सक्ने र व्यापारिक रुपमा साटफेर हुन सक्ने मालवस्तु समझनु पर्छ । (ध) "विभाग" भन्नाले मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको विभाग समझनु पर्छ । (न) "समरुपका मालवस्तु (आइडेन्टिकल गुड्स)" भन्नाले बनेट, गुण, प्रकृति र विशेषता लगायत सम्पूर्ण कुरा एकै किसिमको भएको मालवस्तु समझनु पर्छ । (प) "समिति" भन्नाले दफा ३३ बमोजिमको समिति समझनु पर्छ । (फ) "सरोकारवाला" भन्नाले देहायको पक्ष समझनु पर्छ:- । (१) सम्बन्धित मालवस्तुको उत्पादक, नरियातकर्ता वा आयातकर्ता वा नजिको प्रतिनिधि, । (२) नरियातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकार, । (३) स्वदेशी उद्योग, । (४) मल्टिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उत्पादक, त्यस्तो उत्पादकको संस्था वा त्यस्तो उत्पादक वा संस्थाको प्रतिनिधि, । (५) अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक ठानेका अन्य सम्बन्धित पक्ष । (ब) "सहूलियतप्राप्त मालवस्तु" भन्नाले दफा ३० बमोजिमको सहूलियतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अनुदानप्राप्त मालवस्तु समझनु पर्छ । (भ) "सहूलियत मार्जिन" भन्नाले कुनै मालवस्तुमा दिएको सहूलियतको कारणले त्यस्तो

मालवस्तुको मूल्यमा परेको वा पर्न सक्ने मूल्यको अन्तर सम्झनु पर्छ । (म) "सामान्य मूल्य" भन्नाले अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको दफा २८ बमोजमि कायम गरिएको सामान्य मूल्य सम्झनु पर्छ । (य) "सेफगाइड्स उपाय" भन्नाले परचिछेद-२ बमोजमि लगाइने सेफगाइड्स उपाय सम्झनु पर्छ । (र) "स्वायत्त भन्सार क्षेत्र" भन्नाले वशिव व्यापार सङ्गठनको सदस्यको रुपमा रहेको स्वायत्त भन्सार क्षेत्र (सेपरेट कस्टम टेरिटोरी) सम्झनु पर्छ ।

(ल) "स्वदेशी उद्योग" भन्नाले यो ऐन बमोजमि सेफगाइड्स उपाय, एन्टी-डम्पिङ महसुल वा काउन्टरभेलडिङ महसुल लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मल्लिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष प्रतस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने सामूहिक संस्था वा निकायलाई समेत जनाउँछ । तर सो शब्दले त्यस्तो मालवस्तुको आयातकर्ता समेत रहेको स्वदेशी उत्पादकलाई जनाउने छैन । (व) "हानि नोक्सानी" भन्नाले मल्लिदोजुल्दो वा समरुपका वा सहूलियतप्राप्त मालवस्तुको आयातको कारणबाट स्वदेशी उद्योगलाई परेको वा पर्न सक्ने सारभूत रुपमा भएको हानि नोक्सानी (मटेरियल इन्जुरी) सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो आयातको कारण कुनै उद्योगको स्थापनामा बाधा उत्पन्न भएको अवस्थालाई समेत जनाउँछ । परचिछेद-२ । सेफगाइड्स सम्बन्धी व्यवस्था । ३. सेफगाइड्स उपाय लगाउन सक्ने: (१) कुनै मालवस्तुको आयातमा अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परमाणमा वृद्धि भएको कारणले त्यस्तो मालवस्तुसँग मल्लिदोजुल्दो वा समरुपका वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी भएमा वा त्यस्तो हानि नोक्सानी हुन सक्ने पर्याप्त आधार देखिएमा मन्त्रालयले विभाग मार्फत अनुसन्धान गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवस्था विद्यमान भएमा त्यस्तो मालवस्तु उपर आवश्यक सेफगाइड्स उपाय लगाउन मल्लिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले मन्त्रालय समक्ष नविदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अनुसन्धानबाट त्यस्तो मालवस्तुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी भएको वा हुन सक्ने देखिएमा नेपाल सरकारले देहाय बमोजमिको सेफगाइड्स उपाय लगाउन सक्नेछ:- । (क) प्रचलित कानून बमोजमि लागू भन्सार महसुलमा अतिरिक्त महसुल लगाउने, । (ख) नेपाल सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी परमाणको आयातमा खण्ड (क) को अतिरिक्त ट्यारफि रेट कोटाको आधारमा थप महसुल लगाउने, । (ग) त्यस्तो मालवस्तुको आयातमा पूर्ण वा आंशिक परमाणात्मक बन्देज लगाउने, । (घ) तोकिए बमोजमिका अन्य उपाय । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मल्लिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी मालवस्तुको कुल आयातको तीन प्रतिशतभन्दा कम परमाणमा वकिसोन्मुख मुलुकबाट आयात भएको मालवस्तुमा सेफगाइड्स उपाय लगाइने छैन । तर कुल आयातको तीन प्रतिशतभन्दा कम हिसा भएका एकभन्दा बढी वकिसोन्मुख मुलुकबाट आयात भएको मालवस्तुको परमाण स्वदेशमा उत्पादन हुने मल्लिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी मालवस्तुको कुल आयातको नौ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा तीन प्रतिशतभन्दा कम हिसा रहने गरी कुनै वकिसोन्मुख मुलुकबाट आयात भएको त्यस्तो मालवस्तुमा समेत सेफगाइड्स उपाय लगाउन सकिन्छ ।

(५) सेफगाइड्स उपाय लगाउँदा मल्लिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी मालवस्तुमा समान वा फरक-फरक महसुल दर वा परमाणात्मक महसुल दर लगाउन सकिन्छ । (६) यस दफा बमोजमि सेफगाइड्स उपाय लगाउने प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४. सेफगाइड्स कायम रहने अवधि: (१) दफा ३ बमोजमि लगाइएको सेफगाइड्स उपायको अवधि त्यस्तो सेफगाइड्स लगाएको मल्लिदोजुल्दो बढीमा चार वर्षसम्म कायम रहनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो अवधिपछि पिनदफा ३ बमोजमि सेफगाइड्स महसुल लगाउन सक्ने अवस्था कायम रहेको भनी अनुसन्धान अधिकारीले सफारसि गरेमा नेपाल सरकारले सेफगाइड्स महसुल लगाउने अवधि बढीमा चार वर्षका लागि थप गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अवधि गणना गर्दा दफा ६ बमोजमि अन्तरमि सेफगाइड्स उपाय लगाइएको भए सो अवधिसमेत जोडी गणना गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा दफा ३ बमोजमि लगाइएको सेफगाइड्स उपायको अवधि उपदफा (१) र (२) बमोजमिको अवधिका अतिरिक्त बढीमा दुई वर्ष थप गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी थप गरिएको अवधिमि सेफगाइड्सका थप उपाय लगाइने छैन । ५. सेफगाइड्सका उपाय हटाउन सक्ने: नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजमि लगाइएको सेफगाइड्स उपाय देहायको कुनै अवस्थामा हटाउन सक्नेछ:- । (क) दफा ४३ बमोजमि गरिएको समीक्षाबाट त्यस्तो मालवस्तुमा सेफगाइड्स लगाउन नपर्ने देखिएमा, । (ख) दफा ७ बमोजमि अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिएकोमा, । (ग) तोकिए बमोजमिको अन्य अवस्थामा । ६. अन्तरमि सेफगारड्स उपाय लगाउन सक्ने: (१) कुनै मालवस्तुको अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परमाणमा आयातमा भएको वृद्धिको कारणबाट स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी भएमा वा हुन सक्ने आशङ्का उत्पन्न भई तत्काल केही गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो मालवस्तुमा अन्तरमि सेफगारड्स उपाय लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारले अन्तरमि सेफगारड्स उपाय लगाउँदा दफा ३ को उपदफा (३) बमोजमिको कुनै सेफगारड्स उपाय लगाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तरमि सेफगारड्स उपाय लगाउनु अघि कुनै मालवस्तुको सम्बन्धमा देहायको कुनै अवस्था भएको हुनुपर्नेछ:- । (क) दफा २५ बमोजमिको प्रारम्भिक प्रतिविदनबाट तत्काल सेफगारड्स उपाय लगाउनु पर्ने देखिएको, । (ख) अनुसन्धानबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणले कुनै मालवस्तुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको वा

पुग्न गर्न सक्ने पर्याप्त आधार देखिएको, । (४) यसदफा बमोजमि लगाइने अन्तरमि सेफगार्ड्स उपायको अवधि दुई सय दिनभन्दा बढी हुने छैन । ७. अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सकिने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा आयात भएको कुनै मालवस्तु उत्पादन वा निर्यात गर्ने मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारसँग वार्ता गरी स्वदेशी उद्योगलाई हुने वा हुनसक्ने गम्भीर हानि नोक्सानीबाट जोगाउन अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित वैकल्पिक उपाय सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । एन्टी-डम्पिङ महसुल सम्बन्धी व्यवस्था ।

८. मालवस्तु डम्पिङ गर्न नपाइने: कुनै पनि आयातकर्ताले मल्टिजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने गरी उत्पादक वा निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सामान्य मूल्यभन्दा कम निर्यात मूल्यमा आयात गरी कुनै मालवस्तु डम्पिङ गर्न पाउने छैन । ९. एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउन सकिने: (१) कसैले दफा ८ विपरीत हुने गरी कुनै मालवस्तु डम्पिङ गरेको कुरा दफा २६ बमोजमि अनुसन्धान अधिकारीले पेश गरेको प्रतविदनबाट देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो मालवस्तुमा भन्सार महसुलका अतिरिक्त एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि डम्पिङ गरिएको मालवस्तुको डम्पिङ मार्जनि दुई प्रतिशतभन्दा कम हुने भएमा मल्टिजुल्दो वा समरूपका मालवस्तुको कुल आयातको तीन प्रतिशतसम्म मात्र हसिसा रहने गरी कुनै मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको मालवस्तुमा एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाइने छैन । तर एकभन्दा बढी मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको मालवस्तुको हसिसा मल्टिजुल्दो वा समरूप प्रकृतिका मालवस्तुको कुल आयातको सात प्रतिशतभन्दा बढी भएमा तीन प्रतिशतभन्दा कम हसिसा रहने गरी कुनै मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको मालवस्तुमा समेत एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउन सकिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउनु पूर्व त्यस्तो मालवस्तु डम्पिङ गरिएको कारणले स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण स्पष्ट देखिनु पर्नेछ । (४) एन्टी-डम्पिङ महसुलको दर निर्धारण दफा २६ बमोजमिको अनुसन्धान प्रतविदन समेतका आधारमा नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । (५) एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउँदा आयातति मालवस्तुको प्रकृति अनुसार फरक फरक दरमा महसुल लगाउन सकिनेछ । १०. एन्टी-डम्पिङ महसुल कायम रहने अवधि: (१) दफा ९ बमोजमि लगाइएको एन्टी-डम्पिङ महसुल त्यस्तो महसुल लगाउन सुरु गरेको मितिले बढीमा पाँच वर्ष कायम रहनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो अवधिपिछिपिनि दफा ९ बमोजमि एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउन सक्ने अवस्था कायम रहेको भनी अनुसन्धान अधिकारीले सफारिस गरेमा नेपाल सरकारले एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउने अवधि बढीमा पाँच वर्षका लागि थप गर्न सक्नेछ । ११. अन्तरमि एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउन सकिने: (१) नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा कुनै मालवस्तुमा अन्तरमि एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउन सक्नेछ:- । (क) दफा २० बमोजमि कुनै मालवस्तुको सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रारम्भ भएको विषयको सूचना सार्वजनिक गरेको, । (ख) तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट त्यस्तो मालवस्तु डम्पिङ भएको देखिएको, । (ग) त्यस्तो मालवस्तुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार देखिएको, । (घ) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको कम्तीमा साठी दिन पूरा भएको, ।

(ङ) दफा २५ बमोजमिको प्रारम्भिक प्रतविदनबाट अन्तरमि एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउन सफारिस भएको, । (च) स्वदेशी उद्योगलाई भएको वा हुनसक्ने हानि नोक्सानीबाट बचाउन तत्काल अन्तरमि एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउन आवश्यक देखिएको । (२) उपदफा (१) बमोजमि अन्तरमि एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउँदा मल्टिजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले माग गरेको भएमा छ महिना र अन्य अवस्थामा एक सय बीस दिनभन्दा बढी लगाइने छैन । १२. एन्टी-डम्पिङ महसुल हटाउन सकिने: दफा २६ बमोजमि अनुसन्धान अधिकारीले पेश गरेको प्रतविदन वा अन्य कुनै आधारमा दफा ९ बमोजमि लगाइएको एन्टी-डम्पिङ महसुल कायम राखी रहनुपर्ने अवस्था नदेखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो महसुल जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । परिच्छेद-४ । काउन्टरभेलडिङ महसुल सम्बन्धी व्यवस्था । १३. सहूलियतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात गर्न नपाइने: कुनै पनि आयातकर्ताले स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने गरी कुनै सहूलियतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात गर्नु हुँदैन । १४. काउन्टरभेलडिङ महसुल लगाउन सकिने: (१) कसैले दफा १३ विपरीत हुने गरी कुनै सहूलियतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात गरेमा नेपाल सरकारले दफा २६ बमोजमि प्राप्त प्रतविदनको आधारमा त्यस्तो मालवस्तुमा भन्सार महसुलका अतिरिक्त काउन्टरभेलडिङ महसुल लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कुनै मालवस्तुमा काउन्टरभेलडिङ महसुल लगाइने छैन:- । (क) विकासोन्मुख मुलुकबाट आयातति मालवस्तुको हकमा निर्यात मूल्यको दुई प्रतिशतभन्दा कम तथा अन्य मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको हकमा एक प्रतिशतभन्दा कम सहूलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान प्रदान गरिएका मालवस्तुमा, । (ख) कुनै एक विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात गरिएको सहूलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तुको परिमाण नेपालमा हुने मल्टिजुल्दो वा समरूपका प्रकृतिका मालवस्तुको आयातको कुल परिमाणको चार प्रतिशतभन्दा कम देखिएमा, । (ग) द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय

सम्झौता अन्तर्गत वस्तुगत वा नगद अनुदान स्वरूप नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने मालवस्तुमा । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुल आयातको चार प्रतिशतभन्दा कम हिसा भएका वकिसोन्मुख मुलुकबाट आयात हुने सहूलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तुको परिमाण नेपालमा आयात हुने मल्टिदोजुल्दो वा समरूप प्रकृतिका मालवस्तुको कुल परिमाणको नौ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भएमा कुनै वकिसोन्मुख मुलुकबाट चार प्रतिशतभन्दा कम आयात हुने सहूलियतप्राप्त मालवस्तुमा समेत काउन्टरभेलडिङ महसुल लगाउन सकिनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजमि काउन्टरभेलडिङ महसुल लगाउनु पूर्व त्यस्तो आयातति मालवस्तु सहूलियतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु भएको र त्यस्तो मालवस्तुको आयातको कारणले स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण भएको स्पष्ट देखिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि काउन्टरभेलडिङ महसुल लगाउँदा सहूलियत मार्जनिमा नबढ्ने गरी लगाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमि काउन्टरभेलडिङ महसुल लगाउँदा एकै प्रकृतिको सहूलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु र सहूलियत मार्जनि फरक भएका एकै प्रकृतिको आयातति मालवस्तुमा फरक-फरक दरमा लगाउन सकिनेछ । १५. काउन्टरभेलडिङ महसुल कायम रहने अवधि: (१) काउन्टरभेलडिङ महसुल लगाउँदा बढीमा पाँच वर्षसम्मको अवधिका लागि लगाइनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो अवधिपछि पनि दफा १४ बमोजमि काउन्टरभेलडिङ महसुल लगाउन सक्ने अवस्था कायम रहेको भनी अनुसन्धान अधिकारीले सफारसि गरेमा नेपाल सरकारले बढीमा पाँच वर्षका लागि काउन्टरभेलडिङ महसुल लगाउने अवधि थप गर्न सक्नेछ । १६. अन्तरमि काउन्टरभेलडिङ महसुल लगाउन सकिने: (१) नेपाल सरकारले अनुसन्धानको दायरामा रहेको कुनै मालवस्तुमा देहायको अवस्थामा अन्तरमि काउन्टरभेलडिङ महसुल लगाउन सक्नेछ:- । (क) दफा २० बमोजमि अनुसन्धान प्रारम्भ भएको सूचना सार्वजनिक गरेको, । (ख) तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा त्यस्तो मालवस्तु सहूलियतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु भएको देखिएको, । (ग) त्यस्तो मालवस्तुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने आशङ्का देखिएको र त्यस्तो हानि नोक्सानीबाट बचाउन तत्काल अन्तरमि काउन्टरभेलडिङ महसुल लगाउन आवश्यक देखिएको, । (घ) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको कम्तीमा साठी दिन पूरा भएको, । (ङ) दफा २५ बमोजमि प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिविदनबाट अन्तरमि काउन्टरभेलडिङ महसुल लगाउने सफारसि भएको । (२) उपदफा (१) बमोजमि अन्तरमि काउन्टरभेलडिङ महसुल लगाउँदा सहूलियत मार्जनिमा नबढ्ने गरी लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अन्तरमि काउन्टरभेलडिङ महसुल दफा २५ बमोजमि प्रतिविदन पेश भएको दिनदेखि बढीमा एक सय बीस दिनसम्म मात्र लगाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था । १७. अनुसन्धान अधिकारी: (१) नेपाल सरकारले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक यस ऐन बमोजमि सेफगार्ड्स, एन्टी-डम्पडिङ वा काउन्टरभेलडिङ सम्बन्धी उजुरी उपर अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि विभागले अनुसन्धान अधिकारीको रूपमा कार्य गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि विभागले कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई अनुसन्धान अधिकारीको रूपमा काम गर्न तोक्न सक्नेछ ।

१८. नविदन दिन सक्ने: (१) कसैले मल्टिदोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने गरी उत्पादक वा नरियातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सामान्य मूल्यभन्दा कम नरियात मूल्यमा वा सहूलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात गरेको पाइएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग आफैले वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत यसरी आयात गरिएको मालवस्तु उपर दफा ९ बमोजमि एन्टी-डम्पडिङ महसुल वा दफा १४ बमोजमि काउन्टरभेलडिङ महसुल लगाउन विभाग समक्ष तोकिएको ढाँचामा नविदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दौंदा त्यसरी आयात गरिएको वा गर्न लागिएको मालवस्तु र त्यसबाट स्वदेशी उद्योगलाई पुगेको हानि नोक्सानी, गम्भीर हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानीको आशङ्काको सम्बन्धमा उपलब्ध भएसम्मको प्रमाण समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दौंदा देहाय बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ:- । (क) मल्टिदोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तुको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत हिसा उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग वा उद्योगहरूले उजुरी दिएको हुनुपर्ने, । (ख) मल्टिदोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तुको कम्तीमा पचास प्रतिशत हिसा उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग वा उद्योगहरूले सो नविदनमा समर्थन जनाएको हुनुपर्ने, । (ग) तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट नविदनको व्यहोरा पुष्टि हुने आधार देखिनु पर्ने । १९. नविदन उपर जाँचबुझ गर्नु पर्ने: (१) दफा १८ बमोजमि नविदन प्राप्त हुन आएमा अनुसन्धान अधिकारीले सोही दफाको उपदफा (३) बमोजमिको प्रक्रिया पूरा भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा नविदनसाथ पेश गरेका प्रमाणबाट नविदनको व्यहोरा पुष्टि हुनसक्ने आधार नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो नविदन उपर कारबाही अघि बढाउने छैन । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ८ विपरीत कुनै मालवस्तु डम्पडिङ गरिएको वा डम्पडिङ गर्न लागिएको वा कसैले दफा १३ विपरीत सहूलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानमा प्राप्त वस्तु नरियात गर्न लागेको जानकारी प्राप्त भएमा वा त्यस्तो कुरा विश्वास गर्नुपर्ने मनासबि कारण भएमा र त्यस्तो आयातले स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार देखिएमा विभागले सो सम्बन्धमा

आवश्यक प्रमाण संलग्न गरी पर्चा खडा गरी अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि जाँचबुझ गर्दा वा दफा २३ बमोजमि अनुसन्धान गर्दा आवश्यक पर्ने विवरण तथा कागजात सम्बन्धति सरोकारवाला नकियाले अनुसन्धान अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २०. अनुसन्धान सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले दफा १९ बमोजमि नविदन जाँचबुझ गर्दा सो नविदन उपर दफा २३ बमोजमि अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक देखेमा सो सम्बन्धी सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि सार्वजनिक गरि सूचनामा अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको नाम, प्रकृति, गुण, उत्पादक कम्पनी, उत्पादक वा नरियातकर्ताको मुलुकको नाम, उजुरीकर्ताले पेश गरेको प्रमाण कागजात लगायतका अन्य आवश्यक विवरण समेत खुलाउनु पर्नेछ । (३) अनुसन्धान अधिकारीले उपदफा (१) बमोजमि सार्वजनिक गरेको सूचनाको प्रति, सोसँग सम्बन्धति नविदन तथा अन्य सम्बद्ध प्रमाणको प्रतिलिपि समेत अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको उत्पादक वा नरियातकर्तालाई वदियुतीय माध्यमबाट पठाउनु पर्नेछ । २१. प्रतविद गर्न सक्ने: (१) दफा २० को उपदफा (१) बमोजमि सूचना सार्वजनिक भएको मतिलि पन्ध्र दिनभित्र सरोकारवाला पक्षले त्यस्तो नविदनको सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष लिखित प्रतविद पेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सरोकारवालाले प्रतविद पेश गर्दा त्यस्तो प्रतविदमा उल्लेख गरिएका जकिरि पुष्टि हुने प्रमाण तथा कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) अनुसन्धानको सलिसलामा कुनै पक्षबाट पेश भएका प्रमाण तथा कागजातका सम्बन्धमा त्यसको प्रतविद गर्न चाहने अर्को पक्षले त्यस्तो प्रमाण वा कागजात पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रतविद गर्न सक्नेछ । २२. प्रमाणको भार: दफा २१ बमोजमि प्रतविद पेश गर्दा आयातकर्ता वा नरियातकर्ताले अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तु मुलुकमा आयात नभएको, कुनै मालवस्तु डम्पडिग नगरिएको वा आयात गरिएको मालवस्तु सहूलयितप्राप्त मालवस्तु नभएको भन्ने लगायतका जकिरि लिएमा त्यस्तो जकिरि सम्बन्धी प्रमाणको भार जकिरि लनि सरोकारवाला पक्षको हुनेछ । २३. अनुसन्धान गर्नु पर्ने: (१) दफा २० बमोजमि सूचना सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान अधिकारीले सो सम्बन्धमा देहायका विषयमा केन्द्रति रही अनुसन्धान कार्य सुरु गर्नु पर्नेछ:- । (क) उजुरीमा गरेको मागदाबी तथा सम्बद्ध पक्षहरूले पेश गरेको प्रमाण कागजात, । (ख) उजुरीकर्ता मलिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग भए वा नभएको, । (ग) त्यस्तो मालवस्तु डम्पडिग गरिएको मालवस्तु भए वा नभएको र भएको देखिएमा डम्पडिग मार्जनिको अवस्था, । (घ) त्यस्तो मालवस्तु सहूलयित वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु भए वा नभएको र भएको देखिएमा सहूलयित मार्जनि वा अनुदानको अवस्था वा मात्रा, । (ङ) त्यस्तो मालवस्तुको आयातले स्वदेशी उद्योगमा हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी भए नभएको वा हुन सक्ने आशङ्का देखिएको वा नदेखिएको र देखिएको भए त्यसको प्रकृति तथा हानि नोक्सानीको मात्रा, । (च) अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिएका अन्य कुरा । (२) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा सम्पूर्ण प्रमाण तथा कागजातको वस्तुगत रूपले मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गर्नु पर्नेछ ।

२४. परामर्श लनि सक्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले दफा २३ बमोजमि अनुसन्धान गर्दा नरियातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारको सम्बन्धति नकियासँग त्यस्तो मालवस्तुको उत्पादन वा नरियातको सम्बन्धमा सहूलयित प्रदान गरे वा नगरेको सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श गर्न वा जानकारी लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परामर्श वा जानकारी माग गरेकोमा त्यस्तो नकियाबाट कुनै परामर्श वा जानकारी प्राप्त भएमा त्यस समेतलाई आधार लिई र माग गरिएको अवधिभित्र कुनै परामर्श वा जानकारी प्राप्त नभएमा त्यस विषयमा परामर्श गरेको मानी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सक्नेछ । २५. प्रारम्भिक प्रतविदन तयार गर्नु पर्ने: अनुसन्धान अधिकारीले दफा २३ बमोजमि अनुसन्धान सुरु गरेको साठी दिनभित्र देहायका विवरण सहितको प्रारम्भिक प्रतविदन तयार गरी विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) मालवस्तुको नाम, परिमाण तथा मूल्य र मालवस्तुको हार्मोनाइज्ड कोड, । (ख) त्यस्तो मालवस्तुको नरियातकर्ता तथा नरियातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्र, । (ग) त्यस्तो मालवस्तु अनपेक्षति र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा आयात वृद्धि भए, नभएको, । (घ) त्यस्तो मालवस्तुको आयातमा अनपेक्षति र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएको भए सोको परिमाण, । (ङ) त्यस्तो मालवस्तु सहूलयित वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु भए वा नभएको, भएको भए सोको परिमाण, । (च) त्यस्तो मालवस्तुले मलिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुर्‍याएको वा पुर्‍याउन सक्ने आशङ्का देखिए नदेखिएको, । (छ) त्यस्तो मालवस्तुमा दफा ६ बमोजमि अन्तरमि सेफगार्ड्स उपाय, दफा ११ बमोजमि अन्तरमि एण्टिडम्पडिग महसुल वा दफा १६ बमोजमि अन्तरमि काउण्टरभेलडिग महसुल लगाउन आवश्यक भए वा नभएको र लगाउनु पर्ने भए कति अवधिसम्म के कति दरमा त्यस्तो महसुल लगाउन मनासबि देखिन्छ सोको आधार र कारण सहितको विवरण, । (ज) खण्ड (छ) बाहेक यस ऐन बमोजमि सेफगार्ड्स उपाय लगाउनु पर्ने वा एण्टिडम्पडिग महसुल वा काउण्टरभेलडिग महसुलमध्ये कुन लगाउनु पर्ने हो र कुन दरमा कति अवधिसम्म लगाउनु पर्ने हो सो सम्बन्धमा आधार र कारण सहितको यकनि राय, । (झ) तोकिए बमोजमिका अन्य कुरा । २६. अन्तमि प्रतविदन तयार गर्नु पर्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान सुरु गरेको मतिलि सामान्यतया एक वर्षभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी त्यसको अन्तमि प्रतविदन विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) विभागले उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त प्रतविदन

समेतका आधारमा सेफगार्ड्स उपाय वा एण्टि-डम्पडिङ महसुल वा काउण्टरभेलडिङ महसुल लगाउने प्रयोजनका लागि उक्त प्रतविदन सहित मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि तयार गरिने अन्तमि प्रतविदनमा देहायका कुरा खुलाउनु पर्नेछः- । (क) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको आयातको कारणबाट स्वदेशी उद्योगलाई भएको वा हुन सक्ने हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानीको यथार्थ विवरण, ।

(ख) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको सामान्य मूल्य र नरियात मूल्य, । (ग) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको डम्पडिङ मार्जनि वा सहूलयित वा अनुदान, । (घ) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुमा एण्टि-डम्पडिङ महसुल वा काउण्टरभेलडिङ महसुल लगाउनु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीको ठोस सुझाव, । (ङ) त्यस्तो मालवस्तुमा एण्टि-डम्पडिङ महसुल वा काउण्टरभेलडिङ महसुल लगाउनु पर्ने भए त्यसको आधार र महसुलको दर, । (च) खण्ड (घ) बमोजमि लगाउनु पर्ने एण्टि-डम्पडिङ महसुल वा काउण्टरभेलडिङ महसुल पश्चातदर्शी असर हुने गरी लगाउनु पर्ने देखिएमा त्यसरी लगाउनु पर्ने आधार, कारण र लागू हुने मति, । (छ) एण्टि-डम्पडिङ महसुल वा काउण्टरभेलडिङ महसुल लगाइएकोमा सो अवधि थप गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसरी अवधि थप गर्नु पर्नाको आधार र कारण सहितको सफारिस, । (ज) अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक ठानेका अन्य कुरा । (४) उपदफा (१) बमोजमि एक वर्षभित्र अनुसन्धान कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको स्पष्ट कारण खुलाई अनुसन्धान अवधि थप गर्न मन्त्रालयलाई सफारिस गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्राप्त सफारिसका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो सफारिस मनासबि देखिएमा मन्त्रालयले अनुसन्धानको अवधि बढीमा छ महिनिसम्मका लागि थप गर्न सक्नेछ । २७. गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको माननिः दफा ३ बमोजमि सेफगार्ड्स उपाय लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको आयातको कारणबाट मल्टिजुल्दो वा समरुपका वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगमा गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले देहाय बमोजमिका आधारमा त्यस्तो हानि नोक्सानीको निर्धारण गर्नु पर्नेछः- । (क) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको आयातमा भएको वृद्धिको परिमाण र मूल्य, । (ख) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको बजार हिस्सा, । (ग) मल्टिजुल्दो वा समरुपका वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्वमा पर्न गएको असर, । (घ) मल्टिजुल्दो वा समरुपका वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी स्वदेशी मालवस्तुको बिक्री वितरणमा पर्न गएको असर, । (ङ) मल्टिजुल्दो वा समरुपका वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी मालवस्तुको उपभोगमा पर्न गएको असर, । (च) मल्टिजुल्दो वा समरुपका वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी स्वदेशी उत्पादनमा पुगेको नोक्सानीको प्रकृति, मात्रा र परिमाण, । (छ) मल्टिजुल्दो वा समरुपका वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगबाट प्राप्त रोजगारीमा पर्न गएको असर । २८. मालवस्तुको सामान्य मूल्य कायम गर्नेः अनुसन्धान अधिकारीले दफा ९ बमोजमि एण्टि-डम्पडिङ महसुल लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको सामान्य मूल्य कायम गर्दा देहायका आधारमा कायम गर्नु पर्नेछः- ।

(क) आयात गरिएको मालवस्तुको निर्माता, उत्पादक वा नरियातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको आन्तरिक बजारमा सो मालवस्तुको बिक्री मूल्य, । (ख) आयात गरिएको मालवस्तुको निर्माता, उत्पादक वा नरियातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको आन्तरिक बजारमा खरिद बिक्री नभएको वा अन्य कुनै कारणले सो मालवस्तुको खरिद बिक्री हुने मूल्य कायम गर्न नसकिएमा त्यस्तो मालवस्तु तेस्रो मुलुकमा नरियात गर्दाको नरियात मूल्य, । (ग) खण्ड (क) वा (ख) को आधारमा मूल्य कायम गर्न नसकिएमा सो मालवस्तुको लागत मूल्य र मनासबि माफकिको नाफा, प्रशासनिक, बिक्री तथा सामान्य खर्च जोडी कायम गरेको मूल्य, । (घ) खण्ड (ग) को आधारमा पन मूल्य कायम गर्न नसकिएमा अनुसन्धान अधिकारीले मनासबि आधारमा कायम गरेको मूल्य । २९. नरियात मूल्य कायम गर्नेः दफा ९ बमोजमि एन्टी-डम्पडिङ महसुल लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको नरियात मूल्य कायम गर्दा देहायका आधारमा कायम गर्नुपर्नेछः- । (क) नरियात गरिएको मालवस्तुको भन्सार बनिदुमा पेश गरेको बजिक मूल्य (भाडा, बमि र अन्य खर्च बाहेकको) वा अन्य मुलुकमा समेत त्यस्तो मालवस्तु नरियात गरेको भए सो मुलुकको पहिलो खरिदकर्ताले नरियातकर्तालाई तरिको मूल्य, । (ख) खण्ड (क) को आधारमा मूल्य कायम गर्न नसकिएमा वा मूल्य कायम भए तापनि नरियातकर्ता र आयातकर्ताबीच सम्बद्धता देखिएको वा अन्य कुनै कारणले सो मूल्य विश्वसनीय नदेखिएमा नरियात गरिएको मल्टिजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु स्वतन्त्र खरिदकर्तालाई पहिलो पुनः बिक्री (रसिल) गरिएको मूल्य, । (ग) खण्ड (क) वा (ख) को आधारमा मूल्य कायम गर्न नसकिएमा अनुसन्धान अधिकारीले मनासबि आधारमा कायम गरेको मूल्य । ३०. सहूलयित वा अनुदान उपलब्ध गराएको माननिः (१) दफा १४ बमोजमि काउन्टरभेलडिङ महसुल लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुमा त्यस्तो मालवस्तु नरियातकर्ता मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारबाट वा त्यस्तो सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वित्तीय वा अन्य सहयोग प्राप्त कुनै संस्था वा निकायबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा देहायको सहयोग प्राप्त भएको देखिएमा त्यस्तो मालवस्तुलाई सहूलयितप्राप्त मालवस्तु मानिन्छः- । (क) मालवस्तु उत्पादन वा नरियातमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा वित्तीय प्रोत्साहन, सहूलयित, छुट वा सहयोग प्राप्त गरेको, । (ख) मालवस्तु उत्पादन वा नरियातमा अनुदान, ऋण, शेयर लगानी वा पूँजीको प्रत्यक्ष हस्तान्तरण वा पूँजीको सम्भावित प्रत्यक्ष हस्तान्तरण भएको, । (ग)

त्यस्तो मालवस्तु उत्पादककर्ताको वदियमान वा सम्भावति दायित्व ग्रहण गरेको वा त्यस्तो मालवस्तुको नयिमति खरदि गर्ने गरेको, । (घ) त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले तर्नि बाँकी कर वा राजस्वमा छुट वा मनिहा दिएको, । (ङ) मालवस्तु उत्पादनका लागि आधारभूत पूर्वाधार सुविधा बाहेकका अन्य मालवस्तु, सुविधा वा सेवा प्राप्त गरेको ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नरियातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारले देहायको सहूलयित प्रदान गरेको मालवस्तुलाई सहूलयितप्राप्त मालवस्तु मानिने छैन:- । (क) त्यस्तो मालवस्तुको नरिमाता, उत्पादक वा नरियातकर्ताद्वारा वा नजिको तर्फबाट सञ्चालति अनुसन्धानात्मक कार्यको लागि प्रदान गरिएको सहूलयित, । (ख) आफ्नो मुलुकको वकिट वा पछिडिएको क्षेत्रलाई लक्षति गरी प्रदान गरिएको सहूलयित, । (ग) वातावरणको संरक्षणसँग सम्बन्धति नयाँ शर्त वा नयिमको परपालन गर्दा नरिमाण, उत्पादन वा नरियात प्रवधि वा प्रक्रिया सम्बन्धी वदियमान व्यवस्थामा सुधार गर्न मात्र सीमति भई प्रदान गरिएको सहूलयित । ३१. गोप्य राख्नु पर्ने: अनुसन्धान अधिकारीले दफा २० को प्रयोजन एवं प्रचलति कानून बमोजमि बाहेक यस परिच्छेद बमोजमि गरनि अनुसन्धानको सलिसलामा आफूलाई प्राप्त भएका वा आफ्नो जानकारीमा आएका कागजात, सूचना, जानकारी, वविरण वा व्यापारिक सूचना गोप्य राख्नु पर्नेछ । तर अदालतको आदेश बमोजमि वा कानून कार्यान्वयनको क्रममा प्रचलति कानून बमोजमि अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई त्यस्तो कागजात, सूचना, जानकारी वा वविरण प्रदान गर्न बाधा पर्ने छैन । ३२. अनुसन्धान स्थगन वा रद्द गर्न सक्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले देहायको अवस्थामा यस परिच्छेद बमोजमि सुरु गरेको अनुसन्धान सम्बन्धी कारबाही जुनसुकै बखत स्थगन वा रद्द गर्न सक्नेछ:- । (क) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको नरियातकर्ता वा नरियातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारले सामान्य मूल्य वा लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा नरियात नगर्ने वा सहूलयितप्राप्त मालवस्तु नरियात नगर्ने गरी सहमत जिनाएको भनी मन्त्रालयले त्यस्तो मालवस्तुको सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्य स्थगन वा रद्द गर्न नरिदेशन दएमा, । (ख) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको नरियातकर्ता वा नरियातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारले मलिदोजुल्दो वा समरुपका वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई भएको वा हुनसक्ने हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानीको प्रभावलाई हटाउने गरी मूल्य संशोधन गर्न सहमत जिनाएको भनी मन्त्रालयले त्यस्तो मालवस्तुको सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्य स्थगन वा रद्द गर्न नरिदेशन दएमा, । (ग) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको आयातले मलिदोजुल्दो वा समरुपका वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई पुर्याएको वा पुग्न सक्ने हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा व्यहोर्ने गरी नरियातकर्ताको मुलुक वा सरकारसँग समझौता भएमा, । (घ) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको अधिकतम परिमाण मलिदोजुल्दो वा समरुपका वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी नकिसीमूलक मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग भइरहेको भन्ने पुष्टि हुने वस्तुगत आधार भएमा, । (ङ) तोकिएको अन्य अवस्थामा ।

परिच्छेद-६ । समन्वय समिति सम्बन्धी व्यवस्था । ३३. समितिको गठन: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध नकियाबीच समन्वय गर्न मन्त्रालयमा एक समन्वय समिति रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समितिको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) महानरिदेशक, भन्सार वभाग - सदस्य । (च) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य । (छ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ - सदस्य । (ज) अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स - सदस्य । (झ) महानरिदेशक, वभाग - सदस्य-सचिव । ३४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) स्वच्छ व्यापारिक क्रियाकलाप प्रवर्द्धन तथा स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने देखिएमा सोको अध्ययन गरी मन्त्रालय समक्ष सफारसि गर्ने, । (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध नकियाबीच समन्वय कायम गर्ने, । (घ) दफा २६ को उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त प्रतविदन र सो प्रतविदनको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने, । (ङ) आफूले गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्ने, । (च) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । ३५. समितिको बैठक: (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेंको मति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) समितिको कुल सदस्य संख्याको बहुमत सदस्य उपस्थति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (६) समितिको अध्यक्षले आवश्यक देखेमा वषिसँग सम्बन्धति वजिज वा कर्मचारीलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) समितिको निर्णय समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणति गर्नेछ । (८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ३६. समितिको सचिवालय: समितिको सचिवालय वभागमा रहनेछ । परिच्छेद-७ । विधि । ३७. सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने: (१) नेपाल सरकारले दफा ३ वा दफा ६ बमोजमि सेफगार्ड्स उपाय लगाएको, दफा ९ वा दफा ११

बमोजमि एन्टी-डम्पडिग महसुल वा दफा १४ वा दफा १६ बमोजमि काउन्टरभेलडिग महसुल लगाएको, त्यस्तो उपाय वा महसुल लगाउने अवधि थप गरेको वा त्यस्तो उपाय वा महसुल हटाएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रतिलाभ राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र मन्त्रालयको वेबसाइट मार्फत समेत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

(३) मन्त्रालयले उपदफा (१) र दफा २० बमोजमि प्रकाशन गरेको सार्वजनिक सूचनाको प्रतिलाभ वित्तीय व्यापार सङ्गठनको सम्बन्धित समितिमा पठाउनुपर्नेछ ।

३८. एक मात्र महसुल लगाउनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि लगाइने सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी-डम्पडिग महसुल तथा काउन्टरभेलडिग महसुल प्रचलित कानून बमोजमि लगाइएको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क वा यसतै अन्य दस्तुर वा शुल्क बाहेकको अतिरिक्त महसुल उपायको रुपमा रहनेछ । (२) दफा ३ बमोजमि लगाइएको सेफगार्ड्सको उपाय प्रचलित कानून बमोजमि लगाइएको पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज वा अन्य उपाय बाहेकको अतिरिक्त वा थप उपायको रुपमा रहनेछ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २६ बमोजमि अनुसन्धान अधिकारीले दिएको प्रतिलिखित वा यस ऐन बमोजमि एन्टी-डम्पडिग महसुल र काउन्टरभेलडिग महसुल दुवै लगाउन सकिने देखिएमा पनि त्यस्तो मालवस्तुमा सोमध्ये कुनै एकभन्दा बढी महसुल लगाइने छैन । ३९. महसुल असुल गर्ने: यस ऐन बमोजमि लगाइएको सेफगार्ड्स उपाय अन्तरगतका अतिरिक्त महसुल, एन्टी-डम्पडिग महसुल र काउन्टरभेलडिग महसुल प्रचलित कानून बमोजमि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले असुल गर्नेछ । ४०. बढी महसुल फर्ति गर्नु पर्ने: कुनै मालवस्तुमा यस ऐन बमोजमि लगाइएको एन्टी-डम्पडिग महसुल र काउन्टरभेलडिग महसुल पछि कुनै कारणले नलगाउनु पर्ने देखिएमा वा त्यस्तो मालवस्तुमा बढी महसुल लगाइएको देखिएमा त्यसरी लगाउनु नपर्ने वा बढी लगाइएको महसुल सम्बन्धित भन्सार कार्यालय मार्फत तोकिए बमोजमि आयातकर्तालाई फर्ति दिइनेछ । ४१. पश्चातदर्शी असर हुने गरी महसुल लगाउने: (१) देहायको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा नेपाल सरकारले दफा ९ वा दफा १४ बमोजमिको महसुल लगाउँदा त्यस्तो महसुल लगाउने नरिण्य भएको मतिबाट बढीमा नबढे पनि अर्घ देखि पश्चातदर्शी असर हुने गरी लगाउन सक्नेछ:- । (क) त्यस्तो मालवस्तु पहिले पनि डम्पडिग गरिएको कुरा अनुसन्धानको क्रममा प्रमाणित भएमा, । (ख) त्यस्तो मालवस्तु पहिले पनि सहुलियतप्राप्त मालवस्तुका रूपमा आयात भएको कुरा अनुसन्धानको क्रममा प्रमाणित भएमा, । (ग) डम्प गरिएको मालवस्तु वा सहुलियतप्राप्त मालवस्तु नियमित रूपमा मुलुकमा आयात भइरहेको कुरामा मन्त्रालय विश्वस्त भएमा, । (घ) तुलनात्मक रूपले छोटो समयमा आयात गरिएको मालवस्तु वा सहुलियतप्राप्त मालवस्तु अधिक परिमाणमा आयात भएको कारणबाट पश्चातदर्शीरूपमा महसुल नलगाउँदा स्वदेशी उद्योगलाई प्रदान गर्न खोजिएको संरक्षणको प्रयास प्रभावकारी नहुने सम्भावना देखिएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि पश्चातदर्शीरूपमा लागू हुने गरी महसुल लगाउँदा त्यसरी महसुल लगाइने अवधिभित्र भन्सार महसुल तारी स्वदेश प्रवेश भएको मालवस्तुमा मात्र लागू हुने गरी लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि लगाइएको महसुल असुल गर्ने कार्य प्रचलित कानून बमोजमि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले गर्नेछ ।

४२. आवश्यक हद र अवधिमा मात्र सीमिति हुने: (१) यस ऐन बमोजमि लगाइने सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी-डम्पडिग महसुल वा काउन्टरभेलडिग महसुल स्वदेशी उद्योगमा परेको वा पर्न सक्ने हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानीको प्रभाव नयिन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक देखिएको हद र अवधिसम्मको लागि मात्र लगाउनु पर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि सेफगार्ड्स, एन्टी-डम्पडिग तथा काउन्टरभेलडिग महसुल लगाउँदा सम्बन्धित मालवस्तुमा नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य हुँदा गरेको बाइन्डिङ दरभन्दा उच्च भन्सार महसुल लगाउन सकिनेछ । ४३. समीक्षा गर्नु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि लगाइएको सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी-डम्पडिग महसुल वा काउन्टरभेलडिग महसुल समेतको विषयमा अनुसन्धान अधिकारीले तोकिए बमोजमिको अवधिमा समीक्षा गर्नु पर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि कुनै मालवस्तुमा लगाइएको सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी-डम्पडिग महसुल वा काउन्टरभेलडिग महसुलको समीक्षा गर्न सरोकारवाला पक्षले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष नविदन पनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नविदन परेमा र समीक्षाको लागि लाग्ने आवश्यक रकम सम्बन्धित नविदक वा सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी-डम्पडिग महसुल वा काउन्टरभेलडिग महसुल समेतको विषयमा समीक्षा गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि गरिएको समीक्षा प्रतिलिखित मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) समीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४४. पुनरावेदन गर्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी-डम्पडिग महसुल वा काउन्टरभेलडिग महसुल लगाउने नरिण्य वा अन्तरिम सेफगार्ड्स उपाय, अन्तरिम एन्टी-डम्पडिग महसुल वा अन्तरिम काउन्टरभेलडिग महसुल लगाउने नरिण्यमा चित्त नबुझ्ने पक्षले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित भन्सार कार्यालय रहेको क्षेत्रको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदकले त्यस्तो महसुल बापत लागेको रकम बराबरको रकम धरौटी बापत जम्मा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि दिएको पुनरावेदन सम्बन्धी कारबाही र कनिरा सम्बन्धित उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासबाट हुनेछ । ४५. सहयोग लिन सक्ने: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको निमित्त अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारका कुनै निकाय, पदाधिकारी वा नजिकै क्षेत्रका वजिज समेतको सहयोग लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुसन्धान अधिकारीले सहयोग मागेमा त्यस्तो सहयोग प्रदान गर्नु सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । ४६. छुट दान सक्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुने गरी

आयात भएको कच्चा पदार्थसँग सम्बन्धित मालवस्तुको हकमा नेपाल सरकारले सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी-डम्पडिग महसुल वा काउन्टरभेलडिग महसुल नलाग्ने गरी छुट दनि सक्नेछ ।

सेफगार्ड्स, एन्टी-डम्पडिग तथा काउन्टरभेलडिग ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण मिति । २०७६ । ०६ । २७ । संवत् २०७६ सालको ऐन नं. १३ । सेफगार्ड्स, एन्टी-डम्पडिग तथा काउन्टरभेलडिग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: मालवस्तुको आयात अनपेक्षित र अस्वाभाविक रुपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएमा वा सामान्य मूल्य । वा लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आयात भई वा सहुलियतप्राप्त कुनै मालवस्तुको अत्यधिक आयातको । कारणबाट स्वदेशी उद्योगमा हुन गएको हानि नोक्सानी रोक्न वा त्यस्तो आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई हुन । सक्ने गम्भीर हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानीको आशङ्काबाट जोगाउने प्रयोजनका लागि सेफगार्ड्स । उपाय, एन्टी-डम्पडिग वा काउन्टरभेलडिग महसुलका माध्यमबाट आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्न र मुलुकको । औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय । भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सेफगार्ड्स, एन्टी-डम्पडिग तथा काउन्टरभेलडिग ऐन, । २०७६" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔं दिनदेखि लागू हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अनुसन्धान अधिकारी" भन्नाले दफा १७ बमोजमिको अनुसन्धान अधिकारी समझनु । पर्छ । (ख) "अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तु" भन्नाले परिच्छेद-५ बमोजमि अनुसन्धान । प्रक्रिया सुरु गरिएको मालवस्तु समझनु पर्छ । (ग) "आयात" भन्नाले वदेशी मुलुकबाट व्यापारिक र अन्य प्रयोजनका लागि नेपालमा । मालवस्तु झिकाउने काम समझनु पर्छ । (घ) "आयातकर्ता" भन्नाले वदेशी मुलुकबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपालमा मालवस्तु । आयात गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय समझनु पर्छ । (ङ) "एन्टी-डम्पडिग महसुल" भन्नाले वदेशी मुलुकबाट आयात गरिएका मालवस्तुमा दफा । ९ बमोजमि लगाइएको महसुल समझनु पर्छ । (च) "काउन्टरभेलडिग महसुल" भन्नाले वदेशी मुलुकबाट आयात गरिएका मालवस्तुमा दफा । १४ बमोजमि लगाइएको महसुल समझनु पर्छ । (छ) "गम्भीर हानि नोक्सानी" भन्नाले अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा । आयात गरिएको कुनै मालवस्तु वा सहुलियतप्राप्त मालवस्तुको आयातको कारणबाट । स्वदेशी उद्योगलाई परेको वा पर्न सक्ने दफा २७ बमोजमिको आधारमा नरिधारण । गरिएको हानि नोक्सानी समझनु पर्छ । (ज) "डम्पडिग" भन्नाले दफा ८ विपरीत हुने गरी गरिएको कुनै मालवस्तुको आयात समझनु । पर्छ । (झ) "डम्पडिग मार्जनि" भन्नाले दफा २८ बमोजमि कायम गरिएको सामान्य मूल्य र दफा । २९ बमोजमि कायम गरिएको नरियात मूल्यबीचको अन्तर समझनु पर्छ । (ञ) "तेस्रो मुलुक" भन्नाले नेपालमा अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तु नरियात गरेको । मुलुकभन्दा अन्य मुलुक वा स्वतन्त्र भन्सार क्षेत्र समझनु पर्छ । (ट) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा । तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । (ठ) "नरियात" भन्नाले नरियातकर्ताले कुनै वदेशी मुलुकबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि । नेपालभित्र मालवस्तु पठाउने काम समझनु पर्छ । (ड) "नरियातकर्ता" भन्नाले वदेशी मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट नेपालमा मालवस्तु । नरियात गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय समझनु पर्छ ।

(ढ) "नरियात मूल्य" भन्नाले दफा २९ बमोजमि कायम गरिएको मालवस्तुको मूल्य समझनु । पर्छ । (ण) "प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिसिपर्धी मालवस्तु" भन्नाले मल्टिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु नभए । तापनि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुसँग बजारमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिसिपर्धी वा । सो मालवस्तुको सट्टामा वैकल्पिक रूपमा उपभोक्ताले उपयोग वा छनौट गर्न सक्ने । अर्को मालवस्तु समझनु पर्छ । (त) "भन्सार कार्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी । स्थापना गरेको भन्सार कार्यालय, विपदको अवस्थामा भन्सार विभागका महानिदेशकले । कुनै भन्सार क्षेत्रमा स्थापना गरेको भन्सार कार्यालय र नेपाल सरकारले नेपाल । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको अन्य क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ । (थ) "मन्त्रालय" भन्नाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समझनु पर्छ । (द) "मल्टिदोजुल्दो मालवस्तु (समिलित गुड्स)" भन्नाले सबै कुरामा उस्तै नभएका तर उस्तै । बनौट सामग्रीको अंश र उस्तै-उस्तै विशेषता भएको कारणले गर्दा उस्तै काम गर्न । सक्ने र व्यापारिक रुपमा साटफेर हुन सक्ने मालवस्तु समझनु पर्छ । (ध) "विभाग" भन्नाले मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको विभाग । समझनु पर्छ । (न) "समरुपका मालवस्तु (आइडेण्टिकल गुड्स)" भन्नाले बनोट, गुण, प्रकृति र विशेषता । लगायत सम्पूर्ण कुरा एकै किसिमको भएको मालवस्तु समझनु पर्छ । (प) "समिति" भन्नाले दफा ३३ बमोजमिको समिति समझनु पर्छ । (फ) "सरोकारवाला" भन्नाले देहायको पक्ष समझनु पर्छ:- । (१) सम्बन्धित मालवस्तुको उत्पादक, नरियातकर्ता वा आयातकर्ता वा नजिको । प्रतिनिधि, । (२) नरियातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकार, । (३) स्वदेशी उद्योग, । (४) मल्टिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिसिपर्धी । मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उत्पादक, त्यस्तो उत्पादकको संस्था वा । त्यस्तो उत्पादक वा संस्थाको प्रतिनिधि, । (५) अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक ठानेका अन्य सम्बन्धित पक्ष । (ब) "सहुलियतप्राप्त मालवस्तु" भन्नाले दफा ३० बमोजमिको सहुलियतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा । अप्रत्यक्ष रुपमा अनुदानप्राप्त मालवस्तु समझनु पर्छ । (भ) "सहुलियत मार्जनि" भन्नाले कुनै मालवस्तुमा दिएको सहुलियतको कारणले त्यस्तो । मालवस्तुको मूल्यमा परेको वा पर्न सक्ने मूल्यको अन्तर समझनु पर्छ । (म) "सामान्य मूल्य" भन्नाले अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको

दफा २८ बमोजमि । कायम गरिएको सामान्य मूल्य सम्झनु पर्छ । (य) "सेफगार्ड्स उपाय" भन्नाले परिच्छेद-२ बमोजमि लगाइने सेफगार्ड्स उपाय सम्झनु पर्छ । (र) "स्वायत्त भन्सार क्षेत्र" भन्नाले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यको रूपमा रहेको स्वायत्त । भन्सार क्षेत्र (सेपरेट कस्टम टेरिटोरी) सम्झनु पर्छ । (ल) "स्वदेशी उद्योग" भन्नाले यो ऐन बमोजमि सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी-डम्पडिङ महसुल वा । काउण्टरभेलडिङ महसुल लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको ।

मलिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष प्रतस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने । स्वदेशी उद्योग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने सामुहिक संस्था । वा नकियालाई समेत जनाउँछ । तर सो शब्दले त्यस्तो मालवस्तुको आयातकर्ता समेत रहेको स्वदेशी उत्पादकलाई । जनाउने छैन । (व) "हानि नोक्सानी" भन्नाले मलिदोजुल्दो वा समरुपका वा सहूलियतप्राप्त मालवस्तुको । आयातको कारणबाट स्वदेशी उद्योगलाई परेको वा पर्न सक्ने सारभूत रुपमा भएको । हानि नोक्सानी (मटेरियल इन्जुरी) सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो आयातको कारण । कुनै उद्योगको स्थापनामा बाधा उत्पन्न भएको अवस्थालाई समेत जनाउँछ । परिच्छेद-२ । सेफगार्ड्स सम्बन्धी व्यवस्था । ३. सेफगार्ड्स उपाय लगाउन सक्ने: (१) कुनै मालवस्तुको आयातमा अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा । ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएको कारणले त्यस्तो मालवस्तुसँग मलिदोजुल्दो वा समरुपका वा प्रत्यक्ष । रुपमा प्रतस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी भएमा वा त्यस्तो । हानि नोक्सानी हुन सक्ने पर्याप्त आधार देखिएमा मन्त्रालयले विभाग मार्फत अनुसन्धान गराउन । सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवस्था विद्यमान भएमा त्यस्तो मालवस्तु उपर आवश्यक । सेफगार्ड्स उपाय लगाउन मलिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले । मन्त्रालय समक्ष नविदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अनुसन्धानबाट त्यस्तो मालवस्तुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई । गम्भीर हानि नोक्सानी भएको वा हुन सक्ने देखिएमा नेपाल सरकारले देहाय बमोजमिको सेफगार्ड्स । उपाय लगाउन सक्नेछ:- । (क) प्रचलित कानून बमोजमि लाग्ने भन्सार महसुलमा अतिरिक्त महसुल । लगाउने, । (ख) नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी परिमाणको आयातमा खण्ड । (क) को अतिरिक्त ट्यारिफ रेट कोटाको आधारमा थप महसुल । लगाउने, । (ग) त्यस्तो मालवस्तुको आयातमा पूर्ण वा आंशिक परिमाणात्मक बन्देज । लगाउने, । (घ) तोकिए बमोजमिका अन्य उपाय । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मलिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु । वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी मालवस्तुको कुल आयातको तीन प्रतिशतभन्दा कम परिमाणमा । वकिसोनमुख मुलुकबाट आयात भएको मालवस्तुमा सेफगार्ड्स उपाय लगाइने छैन । तर कुल आयातको तीन प्रतिशतभन्दा कम हिसा भएका एकभन्दा बढी वकिसोनमुख । मुलुकबाट आयात भएको मालवस्तुको परिमाण स्वदेशमा उत्पादन हुने मलिदोजुल्दो वा समरुपका । मालवस्तु वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी मालवस्तुको कुल आयातको नौ प्रतिशतभन्दा बढी भएको । अवस्थामा तीन प्रतिशतभन्दा कम हिसा रहने गरी कुनै वकिसोनमुख मुलुकबाट आयात भएको त्यस्तो । मालवस्तुमा समेत सेफगार्ड्स उपाय लगाउन सकिनेछ । (५) सेफगार्ड्स उपाय लगाउँदा मलिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष रुपमा । प्रतस्पर्धी मालवस्तुमा समान वा फरक-फरक महसुल दर वा परिमाणात्मक महसुल दर लगाउन । सकिनेछ ।

(६) यस दफा बमोजमि सेफगार्ड्स उपाय लगाउने प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए । बमोजमि हुनेछ । ४. सेफगार्ड्स कायम रहने अवधि: (१) दफा ३ बमोजमि लगाएको सेफगार्ड्स उपायको अवधि त्यस्तो । सेफगार्ड्स लगाएको मितिले बढीमा चार वर्षसम्म कायम रहनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो अवधिपछि पनि दफा ३ । बमोजमि सेफगार्ड्स महसुल लगाउन सक्ने अवस्था कायम रहेको भनी अनुसन्धान अधिकारीले । सफारसि गरेमा नेपाल सरकारले सेफगार्ड्स महसुल लगाउने अवधि बढीमा चार वर्षका लागि थप गर्न । सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अवधि गणना गर्दा दफा ६ बमोजमि अन्तरमि सेफगार्ड्स उपाय । लगाएको भए सो अवधि समेत जोडी गणना गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा । दफा ३ बमोजमि लगाइएको सेफगार्ड्स उपायको अवधि उपदफा (१) र (२) बमोजमिको अवधिका । अतिरिक्त बढीमा दुई वर्ष थप गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी थप गरिएको अवधिमि सेफगार्ड्सका थप उपाय लगाइने छैन । ५. सेफगार्ड्सका उपाय हटाउन सक्ने: नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजमि लगाएको सेफगार्ड्स उपाय । देहायको कुनै अवस्थामा हटाउन सक्नेछ:- । (क) दफा ४३ बमोजमि गरिएको समीक्षाबाट त्यस्तो मालवस्तुमा सेफगार्ड्स लगाउन नपर्ने । देखिएमा, । (ख) दफा ७ बमोजमि अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिएकोमा, । (ग) तोकिए बमोजमिको अन्य अवस्थामा । ६. अन्तरमि सेफगार्ड्स उपाय लगाउन सक्ने: (१) कुनै मालवस्तुको अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा । ठूलो परिमाणमा आयातमा भएको वृद्धिको कारणबाट स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी भएमा । वा हुन सक्ने आशङ्का उत्पन्न भई तत्काल केही गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो । मालवस्तुमा अन्तरमि सेफगार्ड्स उपाय लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारले अन्तरमि सेफगार्ड्स उपाय लगाउँदा दफा ३ को । उपदफा (३) बमोजमिको कुनै सेफगार्ड्स उपाय लगाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तरमि सेफगार्ड्स उपाय लगाउनु । अर्घा कुनै मालवस्तुको सम्बन्धमा देहायको कुनै अवस्था भएको हुनुपर्नेछ:- । (क) दफा २५ बमोजमिको प्रारम्भिक प्रतिविदनबाट तत्काल सेफगार्ड्स । उपाय लगाउनु पर्ने देखिएको, । (ख) अनुसन्धानबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणले कुनै मालवस्तुको आयातबाट । स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने

पर्याप्त । आधार देखिएको, । (४) यसदफा बमोजमि लगाइने अन्तरमि सेफगार्ड्स उपायको अवधि दुई सय दिनभन्दा बढी । हुने छैन । ७. अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सक्ने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए । तापनि नेपाल सरकारले अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परमिणमा आयात भएको कुनै । मालवस्तु उत्पादन वा नरियात गर्ने मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारसँग वार्ता गरी स्वदेशी । उद्योगलाई हुने वा हुनसक्ने गम्भीर हानि नोक्सानीबाट जोगाउन अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न । सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित वैकल्पिक उपाय सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले । निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । एन्टी-डम्पिङ महसुल सम्बन्धी व्यवस्था । ८. मालवस्तु डम्पिङ गर्न नपाइने: कुनै पनि आयातकर्ताले मल्टिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु उत्पादन । गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने गरी उत्पादक । वा नरियातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सामान्य मूल्यभन्दा कम नरियात मूल्यमा आयात । गरी कुनै मालवस्तु डम्पिङ गर्न पाउने छैन । ९. एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउन सक्ने: (१) कसैले दफा ८ विपरीत हुने गरी कुनै मालवस्तु डम्पिङ । गरेको कुरा दफा २६ बमोजमि अनुसन्धान अधिकारीले पेश गरेको प्रतविदनबाट देखिएमा नेपाल । सरकारले त्यस्तो मालवस्तुमा भन्सार महसुलका अतिरिक्त एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि डम्पिङ गरिएको मालवस्तुको । डम्पिङ मार्जनि दुई प्रतिशतभन्दा कम हुने भएमा मल्टिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तुको कुल । आयातको तीन प्रतिशतसम्म मात्र हिसा रहने गरी कुनै मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात । गरिएको मालवस्तुमा एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाइने छैन । तर एकभन्दा बढी मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको मालवस्तुको हिसा । मल्टिदोजुल्दो वा समरुप प्रकृतिका मालवस्तुको कुल आयातको सात प्रतिशतभन्दा बढी भएमा तीन । प्रतिशतभन्दा कम हिसा रहने गरी कुनै मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको । मालवस्तुमा समेत एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउन सकिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउनु पूर्व त्यस्तो मालवस्तु डम्पिङ । गरिएको कारणले स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने । पर्याप्त आधार र प्रमाण स्पष्ट देखिनु पर्नेछ । (४) एन्टी-डम्पिङ महसुलको दर निर्धारण दफा २६ बमोजमिको अनुसन्धान प्रतविदन । समेतका आधारमा नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । (५) एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउँदा आयातति मालवस्तुको प्रकृति अनुसार फरक फरक दरमा । महसुल लगाउन सकिनेछ । १०. एन्टी-डम्पिङ महसुल कायम रहने अवधि: (१) दफा ९ बमोजमि लगाइएको एन्टी-डम्पिङ महसुल । त्यस्तो महसुल लगाउन सुरु गरेको मितिले बढीमा पाँच वर्ष कायम रहनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो अवधिपिछि पनि दफा ९ । बमोजमि एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउन सक्ने अवस्था कायम रहेको भनी अनुसन्धान अधिकारीले । सफारिस गरेमा नेपाल सरकारले एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउने अवधि बढीमा पाँच वर्षका लागि थप । गर्न सक्नेछ । ११. अन्तरमि एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा कुनै । मालवस्तुमा अन्तरमि एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउन सक्नेछ:- । (क) दफा २० बमोजमि कुनै मालवस्तुको सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रारम्भ । भएको वषिको सूचना सार्वजनिक गरेको, । (ख) तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट त्यस्तो मालवस्तु डम्पिङ भएको देखिएको, ।

(ग) त्यस्तो मालवस्तुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा । गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार देखिएको, । (घ) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको कम्तीमा । साठी दिन पूरा भएको, । (ङ) दफा २५ बमोजमिको प्रारम्भिक प्रतविदनबाट अन्तरमि एन्टी-डम्पिङ । महसुल लगाउन सफारिस भएको, । (च) स्वदेशी उद्योगलाई भएको वा हुनसक्ने हानि नोक्सानीबाट बचाउन । तत्काल अन्तरमि एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउन आवश्यक देखिएको । (२) उपदफा (१) बमोजमि अन्तरमि एन्टी-डम्पिङ महसुल लगाउँदा मल्टिदोजुल्दो वा । समरुपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले माग गरेको भएमा छ महिना र अन्य अवस्थामा । एक सय बीस दिनभन्दा बढी लगाइने छैन । १२. एन्टी-डम्पिङ महसुल हटाउन सक्ने: दफा २६ बमोजमि अनुसन्धान अधिकारीले पेश गरेको प्रतविदन । वा अन्य कुनै आधारमा दफा ९ बमोजमि लगाइएको एन्टी-डम्पिङ महसुल कायम राखी रहनुपर्ने । अवस्था नदेखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो महसुल जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । परिच्छेद-४ । काउन्टरभेलिङ महसुल सम्बन्धी व्यवस्था । १३. सहुलियतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात गर्न नपाइने: कुनै पनि आयातकर्ताले । स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने गरी कुनै । सहुलियतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात गर्नु हुँदैन । १४. काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सक्ने: (१) कसैले दफा १३ विपरीत हुने गरी कुनै सहुलियतप्राप्त वा । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात गरेमा नेपाल सरकारले दफा २६ बमोजमि । प्राप्त प्रतविदनको आधारमा त्यस्तो मालवस्तुमा भन्सार महसुलका अतिरिक्त काउन्टरभेलिङ महसुल । लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कुनै । मालवस्तुमा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाइने छैन:- । (क) विकासोन्मुख मुलुकबाट आयातति मालवस्तुको हकमा नरियात मूल्यको । दुई प्रतिशतभन्दा कम तथा अन्य मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको । हकमा एक प्रतिशतभन्दा कम सहुलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष । अनुदान प्रदान गरिएका मालवस्तुमा, । (ख) कुनै एक विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात गरिएको सहुलियत वा प्रत्यक्ष । वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तुको परमिण नेपालमा हुने मल्टिदोजुल्दो । वा

समरुपका प्रकृतिका मालवस्तुको आयातको कुल परमाणको चार । प्रतशितभन्दा कम देखिएमा, । (ग) द्वपिक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत वस्तुगत वा नगद अनुदान । स्वरुप नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने मालवस्तुमा । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुल आयातको चार । प्रतशितभन्दा कम हिसा भएका वकिसोन्मुख मुलुकबाट आयात हुने सहूलयित वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष । अनुदानप्राप्त मालवस्तुको परमाण नेपालमा आयात हुने मलिदोजुल्दो वा समरुप प्रकृतिका मालवस्तुको ।

कुल परमाणको नौ प्रतशित वा सोभन्दा बढी भएमा कुनै वकिसोन्मुख मुलुकबाट चार प्रतशितभन्दा । कम आयात हुने सहूलयितप्राप्त मालवस्तुमा समेत काउण्टरभेलडिग महसुल लगाउन सकिन्छ । (४) उपदफा (१) बमोजमि काउण्टरभेलडिग महसुल लगाउनु पूर्व त्यस्तो आयातति मालवस्तु । सहूलयितप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु भएको र त्यस्तो मालवस्तुको आयातको । कारणले स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने पर्याप्त । आधार र प्रमाण भएको स्पष्ट देखिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि काउण्टरभेलडिग महसुल लगाउँदा सहूलयित मार्जनिमा नबढ्ने गरी । लगाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमि काउण्टरभेलडिग महसुल लगाउँदा एकै प्रकृतिको सहूलयित वा । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु र सहूलयित मार्जनि फरक भएका एकै प्रकृतिको आयातति । मालवस्तुमा फरक-फरक दरमा लगाउन सकिन्छ । १५. काउण्टरभेलडिग महसुल कायम रहने अवधि: (१) काउण्टरभेलडिग महसुल लगाउँदा बढीमा पाँच । वर्षसम्मको अवधिका लागि लगाइनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो अवधि पछि पनि दफा १४ । बमोजमि काउण्टरभेलडिग महसुल लगाउन सक्ने अवस्था कायम रहेको भनी अनुसन्धान अधिकारीले । सफारिस गरेमा नेपाल सरकारले बढीमा पाँच वर्षका लागि काउण्टरभेलडिग महसुल लगाउने अवधि । थप गर्न सक्नेछ । १६. अन्तरमि काउण्टरभेलडिग महसुल लगाउन सकिने: (१) नेपाल सरकारले अनुसन्धानको दायरामा रहेको । कुनै मालवस्तुमा देहायको अवस्थामा अन्तरमि काउण्टरभेलडिग महसुल लगाउन सक्नेछ:- । (क) दफा २० बमोजमि अनुसन्धान प्रारम्भ भएको सूचना सार्वजनिक गरेको, । (ख) तत्कालप्राप्त प्रमाणका आधारमा त्यस्तो मालवस्तु सहूलयितप्राप्त वा । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु भएको देखिएको, । (ग) त्यस्तो मालवस्तुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा । गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने आशङ्का देखिएको र त्यस्तो । हानि नोक्सानीबाट बचाउन तत्काल अन्तरमि काउण्टरभेलडिग महसुल । लगाउन आवश्यक देखिएको, । (घ) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको कम्तीमा । साठी दिन पूरा भएको, । (ङ) दफा २५ बमोजमि प्राप्त प्रारम्भिक प्रतविदनबाट अन्तरमि । काउण्टरभेलडिग महसुल लगाउने सफारिस भएको । (२) उपदफा (१) बमोजमि अन्तरमि काउण्टरभेलडिग महसुल लगाउँदा सहूलयित मार्जनिमा । नबढ्ने गरी लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अन्तरमि काउण्टरभेलडिग महसुल दफा २५ बमोजमि प्रतविदन । पेश भएको दिनदेखि बढीमा एक सय बीस दिनसम्म मात्र लगाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था । १७. अनुसन्धान अधिकारी: (१) नेपाल सरकारले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक यस ऐन बमोजमि सेफगार्डस्, । एन्टी-डम्पडिग वा काउण्टरभेलडिग सम्बन्धी उजुरी उपर अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि विभागले । अनुसन्धान अधिकारीको रुपमा कार्य गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि विभागले कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको । अधिकृतलाई अनुसन्धान अधिकारीको रुपमा काम गर्न तोक्न सक्नेछ । १८. नविदन दिन सक्ने: (१) कसैले मलिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई । हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने गरी उत्पादक वा नरियातकर्ताको मुलुक । वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सामान्य मूल्यभन्दा कम नरियात मूल्यमा वा सहूलयित वा प्रत्यक्ष वा । अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात गरेको पाइएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग । आफैले वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत यसरी आयात गरिएको मालवस्तु उपर दफा १ बमोजमि एन्टी- । डम्पडिग महसुल वा दफा १४ बमोजमि काउण्टरभेलडिग महसुल लगाउन विभाग समक्ष तोकिएको । ढाँचामा नविदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दैँदा त्यसरी आयात गरिएको वा गर्न लागिएको मालवस्तु । र त्यसबाट स्वदेशी उद्योगलाई पुगेको हानि नोक्सानी, गम्भीर हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि । नोक्सानीको आशङ्काको सम्बन्धमा उपलब्ध भएसम्मको प्रमाण समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दैँदा देहाय बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ:- । (क) मलिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तुको कम्तीमा पच्चीस प्रतशित हिसा । उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग वा उद्योगहरुले उजुरी दिएको हुनुपर्ने, । (ख) मलिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तुको कम्तीमा पचास प्रतशित हिसा । उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग वा उद्योगहरुले सो नविदनमा समर्थन । जनाएको हुनुपर्ने, । (ग) तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट नविदनको व्यहोरा पुष्टि हुने आधार देखिनु । पर्ने । १९. नविदन उपर जाँचबुझ गर्नु पर्ने: (१) दफा १८ बमोजमि नविदन प्राप्त हुन आएमा अनुसन्धान । अधिकारीले सोही दफाको उपदफा (३) बमोजमिको प्रक्रिया पूरा भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक । जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा नविदनसाथ पेश गरेका प्रमाणबाट नविदनको । व्यहोरा पुष्टि हुनसक्ने आधार नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो नविदन उपर कारबाही अघि । बढाउने छैन । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ८ विपरीत कुनै मालवस्तु । डम्पडिग गरिएको वा डम्पडिग गर्न लागिएको वा कसैले दफा १३ विपरीत सहूलयित वा प्रत्यक्ष वा । अप्रत्यक्ष अनुदानमा प्राप्त वस्तु नरियात गर्न लागेको जानकारी प्राप्त भएमा वा त्यस्तो कुरा विश्वास । गर्नुपर्ने

मनासबि कारण भएमा र त्यस्तो आयातले स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि। नोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार देखिएमा वभागले सो सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण संलग्न। गरी पर्चा खडा गरी अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछ। (४) यस दफा बमोजमि जाँचबुझ गर्दा वा दफा २३ बमोजमि अनुसन्धान गर्दा आवश्यक पर्ने। विवरण तथा कागजात सम्बन्धति सरोकारवाला नकियले अनुसन्धान अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु। पर्नेछ।

२०. अनुसन्धान सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले दफा १९ बमोजमि। नविदन जाँचबुझ गर्दा सो नविदन उपर दफा २३ बमोजमि अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक। देखेमा सो सम्बन्धी सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजमि सार्वजनिक गरि सूचनामा अनुसन्धानको दायरामा रहेको। मालवस्तुको नाम, प्रकृति, गुण, उत्पादक कम्पनी, उत्पादक वा नरियातकर्ताको मुलुकको नाम,। उजुरीकर्ताले पेश गरेको प्रमाण कागजात लगायतका अन्य आवश्यक विवरण समेत खुलाउनु पर्नेछ। (३) अनुसन्धान अधिकारीले उपदफा (१) बमोजमि सार्वजनिक गरेको सूचनाको प्रति, सोसँग। सम्बन्धति नविदन तथा अन्य सम्बद्ध प्रमाणको प्रतिलिपि समेत अनुसन्धानको दायरामा रहेको। मालवस्तुको उत्पादक वा नरियातकर्तालाई वदियुतीय माध्यमबाट पठाउनु पर्नेछ। २१. प्रतविद गर्नु सक्ने: (१) दफा २० को उपदफा (१) बमोजमि सूचना सार्वजनिक भएको मतिलि पन्ध्र। दनिभतिर सरोकारवाला पक्षले त्यस्तो नविदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष लिखित। प्रतविद पेश गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजमि सरोकारवालाले प्रतविद पेश गर्दा त्यस्तो प्रतविदमा उल्लेख। गरिएका जकिरि पुष्टि हुने प्रमाण तथा कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ। (३) अनुसन्धानको सलिसलामा कुनै पक्षबाट पेश भएका प्रमाण तथा कागजातका सम्बन्धमा। त्यसको प्रतविद गर्न चाहने अर्को पक्षले त्यस्तो प्रमाण वा कागजात पेश भएको पन्ध्र दनिभतिर प्रतविद। गर्न सक्नेछ। २२. प्रमाणको भार: दफा २१ बमोजमि प्रतविद पेश गर्दा आयातकर्ता वा नरियातकर्ताले अनुसन्धानको। दायरामा रहेको मालवस्तु मुलुकमा आयात नभएको, कुनै मालवस्तु डम्पडिग नगरिएको वा आयात। गरिएको मालवस्तु सहूलयितप्राप्त मालवस्तु नभएको भन्ने लगायतका जकिरि लएमा त्यस्तो जकिरि। सम्बन्धी प्रमाणको भार जकिरि लनि सरोकारवाला पक्षको हुनेछ। २३. अनुसन्धान गर्नु पर्ने: (१) दफा २० बमोजमि सूचना सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान अधिकारीले सो। सम्बन्धमा देहायका विषयमा केन्द्रति रही अनुसन्धान कार्य सुरु गर्नु पर्नेछ:-। (क) उजुरीमा गरेको मागदाबी तथा सम्बद्ध पक्षहरूले पेश गरेको प्रमाण। कागजात,। (ख) उजुरीकर्ता मलिदोजुलदो वा समरुपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी। उद्योग भए वा नभएको,। (ग) त्यस्तो मालवस्तु डम्पडिग गरिएको मालवस्तु भए वा नभएको र भएको। देखिएमा डम्पडिग मार्जनिको अवस्था,। (घ) त्यस्तो मालवस्तु सहूलयित वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त। मालवस्तु भए वा नभएको र भएको देखिएमा सहूलयित मार्जनि वा। अनुदानको अवस्था वा मात्रा,। (ङ) त्यस्तो मालवस्तुको आयातले स्वदेशी उद्योगमा हानि नोक्सानी वा। गम्भीर हानि नोक्सानी भए नभएको वा हुन सक्ने आशङ्का देखिएको वा। नदेखिएको र देखिएको भए त्यसको प्रकृति तथा हानि नोक्सानीको। मात्रा,। (च) अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिएका अन्य कुरा। (२) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा।

सम्पूर्ण प्रमाण तथा कागजातको वस्तुगत रूपले मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गर्नु पर्नेछ। २४. परामर्श लनि सक्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले दफा २३ बमोजमि अनुसन्धान गर्दा नरियातकर्ताको। मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारको सम्बन्धति नकियसँग त्यस्तो मालवस्तुको उत्पादन वा। नरियातको सम्बन्धमा सहूलयित प्रदान गरे वा नगरेको सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श गर्न वा जानकारी। लनि सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजमि परामर्श वा जानकारी माग गरेकोमा त्यस्तो नकियबाट कुनै। परामर्श वा जानकारी प्राप्त भएमा त्यस समेतलाई आधार लई र माग गरिएको अवधिभतिर कुनै। परामर्श वा जानकारी प्राप्त नभएमा त्यस विषयमा परामर्श गरेको मानी आवश्यक कारबाही अगाडि। बढाउन सक्नेछ। २५. प्रारम्भिक प्रतविदन तयार गर्नु पर्ने: अनुसन्धान अधिकारीले दफा २३ बमोजमि अनुसन्धान सुरु गरेको। साठी दनिभतिर देहायका विवरण सहितको प्रारम्भिक प्रतविदन तयार गरी वभागमा पेश गर्नु पर्नेछ:-। (क) मालवस्तुको नाम, परिमाण तथा मूल्य र मालवस्तुको हार्मोनाइज्ड कोड,। (ख) त्यस्तो मालवस्तुको नरियातकर्ता तथा नरियातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्र,। (ग) त्यस्तो मालवस्तु अनपेक्षति र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा आयात वृद्धि भए,। नभएको,। (घ) त्यस्तो मालवस्तुको आयातमा अनपेक्षति र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि। भएको भए सोको परिमाण,। (ङ) त्यस्तो मालवस्तु सहूलयित वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु भए वा। नभएको, भएको भए सोको परिमाण,। (च) त्यस्तो मालवस्तुले मलिदोजुलदो वा समरुपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी। उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुर्‍याएको वा पुर्‍याउन सक्ने। आशङ्का देखिए नदेखिएको,। (छ) त्यस्तो मालवस्तुमा दफा ६ बमोजमिको अन्तरमि सेफगार्ड्स उपाय, दफा ११ बमोजमि। अन्तरमि एण्टिडम्पडिग महसुल वा दफा १६ बमोजमि अन्तरमि काउण्टरभेलडिग महसुल। लगाउन आवश्यक भए वा नभएको र लगाउनु पर्ने भए कति अवधिसम्म के कति। दरमा त्यस्तो महसुल लगाउन मनासबि देखिन्छ सोको आधार र कारण सहितको। विवरण,। (ज) खण्ड (छ) बाहेक यस ऐन बमोजमि सेफगार्ड्स उपाय लगाउनु पर्ने वा एण्टिडम्पडिग। महसुल वा काउण्टरभेलडिग महसुलमध्ये कुन लगाउनु पर्ने हो र कुन दरमा कति। अवधिसम्म लगाउनु पर्ने हो सो सम्बन्धमा आधार र कारण सहितको यकनि राय,। (झ) तोकिए बमोजमिका अन्य कुरा। २६. अन्तमि प्रतविदन तयार गर्नु पर्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान सुरु गरेको मतिलि। सामान्यतया एक

वर्षभतिर अनुसन्धान सम्पन्न गरी त्यसको अन्तमि प्रतविदन वभिग समक्ष पेश गर्नु । पर्नेछ । (२) वभिगले उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त प्रतविदन समेतका आधारमा सेफगार्डस उपाय वा । एण्टी-डम्पडिग महसुल वा काउण्टरभेलडिग महसुल लगाउने प्रयोजनका लागि उक्त प्रतविदन सहित । मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि तयार गरि अन्तमि प्रतविदनमा देहायका कुरा खुलाउनु पर्नेछः- ।

(क) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको आयातको कारणबाट । स्वदेशी उद्योगलाई भएको वा हुन सक्ने हानि नोक्सानी वा गम्भीर । हानि नोक्सानीको यथार्थ विवरण, । (ख) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको सामान्य मूल्य र नरियात । मूल्य, । (ग) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको डम्पडिग मार्जनि वा सहूलयित । वा अनुदान, । (घ) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुमा एण्टी-डम्पडिग महसुल वा । काउण्टरभेलडिग महसुल लगाउनु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान । अधिकारीको ठोस सुझाव, । (ङ) त्यस्तो मालवस्तुमा एण्टी-डम्पडिग महसुल वा काउण्टरभेलडिग महसुल । लगाउनु पर्ने भएमा त्यसको आधार र महसुलको दर, । (च) खण्ड (घ) बमोजमि लगाउनु पर्ने एण्टी-डम्पडिग महसुल वा । काउण्टरभेलडिग महसुल पश्चातदर्शी असर हुने गरी लगाउनु पर्ने । देखिएमा त्यसरी लगाउनु पर्ने आधार, कारण र लागू हुने मति, । (छ) एण्टी-डम्पडिग महसुल वा काउण्टरभेलडिग महसुल लगाइएकोमा सो । अवधि थप गर्नुपर्ने देखेमा त्यसरी अवधि थप गर्नु पर्नाको आधार र । कारण सहितको सफारिस, । (ज) अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक ठानेका अन्य कुरा । (४) उपदफा (१) बमोजमि एक वर्षभतिर अनुसन्धान कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा । अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको स्पष्ट कारण खुलाई अनुसन्धान अवधि थप गर्न मन्त्रालयलाई । सफारिस गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्राप्त सफारिसका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो सफारिस । मनासबि देखिएमा मन्त्रालयले अनुसन्धानको अवधि बढीमा छ महिनिसम्मका लागि थप गर्न सक्नेछ । २७. गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको माननिः दफा ३ बमोजमि सेफगार्डस उपाय लगाउने प्रयोजनको लागि । अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको आयातको कारणबाट मल्टिदोजुल्दो वा समरुपका वा प्रत्यक्ष । रुपमा प्रतस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगमा गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको वा पुग्न । सक्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले देहाय बमोजमिका आधारमा त्यस्तो हानि । नोक्सानीको निर्धारण गर्नु पर्नेछः- । (क) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको आयातमा भएको वृद्धिको परिमाण र मूल्य, । (ख) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको बजार हसिसा, । (ग) मल्टिदोजुल्दो वा समरुपका वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी । उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्वमा पर्न गएको असर, । (घ) मल्टिदोजुल्दो वा समरुपका वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी स्वदेशी मालवस्तुको बकिरी । वतिरणमा पर्न गएको असर, । (ङ) मल्टिदोजुल्दो वा समरुपका वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी मालवस्तुको उपभोगमा पर्न । गएको असर, । (च) मल्टिदोजुल्दो वा समरुपका वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी स्वदेशी उत्पादनमा पुगेको । नोक्सानको प्रकृति, मात्रा र परिणाम, । (छ) मल्टिदोजुल्दो वा समरुपका वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी । उद्योगबाट प्राप्त रोजगारीमा पर्न गएको असर ।

२८. मालवस्तुको सामान्य मूल्य कायम गर्नेः अनुसन्धान अधिकारीले दफा ९ बमोजमि एण्टी-डम्पडिग महसुल । लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको सामान्य मूल्य कायम गर्दा । देहायका आधारमा कायम गर्नु पर्नेछः- । (क) आयात गरिएको मालवस्तुको निर्माता, उत्पादक वा नरियातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त । भन्सार क्षेत्रको आन्तरिक बजारमा सो मालवस्तुको बकिरी मूल्य, । (ख) आयात गरिएको मालवस्तुको निर्माता, उत्पादक वा नरियातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त । भन्सार क्षेत्रको आन्तरिक बजारमा खरिद बकिरी नभएको वा अन्य कुनै कारणले सो । मालवस्तुको खरिद बकिरी हुने मूल्य कायम गर्न नसकिएमा त्यस्तो मालवस्तु तेस्रो । मुलुकमा नरियात गर्दाको नरियात मूल्य, । (ग) खण्ड (क) वा (ख) को आधारमा मूल्य कायम गर्न नसकिएमा सो मालवस्तुको लागत । मूल्य र मनासबि माफिकको नाफा, प्रशासनिक, बकिरी तथा सामान्य खर्च जोडी कायम । गरेको मूल्य, । (घ) खण्ड (ग) को आधारमा पनमूल्य कायम गर्न नसकिएमा अनुसन्धान अधिकारीले । मनासबि आधारमा कायम गरेको मूल्य । २९. नरियात मूल्य कायम गर्नेः दफा ९ बमोजमि एण्टी-डम्पडिग महसुल लगाउने प्रयोजनको लागि । अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको नरियात मूल्य कायम गर्दा देहायका आधारमा कायम गर्नु । पर्नेछः- । (क) नरियात गरिएको मालवस्तुको भन्सार बन्दिमा पेश गरेको बजिक मूल्य (भाडा, बमि र । अन्य खर्च बाहेकको) वा अन्य मुलुकमा समेत त्यस्तो मालवस्तु नरियात गरेको भए सो । मुलुकको पहिलो खरिदकर्ताले नरियातकर्तालाई तरिको मूल्य, । (ख) खण्ड (क) को आधारमा मूल्य कायम गर्न नसकिएमा वा मूल्य कायम भए तापनि । नरियातकर्ता र आयातकर्ताबीच सम्बद्धता देखिएको वा अन्य कुनै कारणले सो मूल्य । विश्वसनीय नदेखिएमा नरियात गरिएको मल्टिदोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु स्वतन्त्र । खरिदकर्तालाई पहिलो पुनः बकिरी (रसिल) गरिएको मूल्य, । (ग) खण्ड (क) वा (ख) को आधारमा मूल्य कायम गर्न नसकिएमा अनुसन्धान अधिकारीले । मनासबि आधारमा कायम गरेको मूल्य । ३०. सहूलयित वा अनुदान उपलब्ध गराएको माननिः (१) दफा १४ बमोजमि काउण्टरभेलडिग महसुल । लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुमा त्यस्तो मालवस्तु नरियातकर्ता । मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारबाट वा त्यस्तो सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको । वित्तीय वा अन्य सहयोग प्राप्त कुनै संस्था वा नकियाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा देहायको सहयोग । प्राप्त भएको देखिएमा त्यस्तो मालवस्तुलाई सहूलयितप्राप्त मालवस्तु माननिछः- । (क)

मालवस्तु उत्पादन वा नरियातमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा वित्तीय । प्रोत्साहन, सहूलियत, छुट वा सहयोग प्राप्त गरेको, । (ख) मालवस्तु उत्पादन वा नरियातमा अनुदान, ऋण, शेयर लगानी वा पूँजीको । प्रत्यक्ष हस्तान्तरण वा पूँजीको सम्भावित प्रत्यक्ष हस्तान्तरण भएको, । (ग) त्यस्तो मालवस्तु उत्पादनकर्ताको वदियमान वा सम्भावित दायित्व ग्रहण । गरेको वा त्यस्तो मालवस्तुको नयिमति खरिद गर्ने गरेको, ।

(घ) त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले तर्जि बाँकी कर वा राजस्वमा । छुट वा मनाहा दिएको, । (ङ) मालवस्तु उत्पादनका लागि आधारभूत पूर्वाधार सुविधा बाहेकका अन्य । मालवस्तु, सुविधा वा सेवा प्राप्त गरेको । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नरियातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त । भन्सार क्षेत्रको सरकारले देहायको सहूलियत प्रदान गरेको मालवस्तुलाई सहूलियतप्राप्त मालवस्तु । मानिने छैन:- । (क) त्यस्तो मालवस्तुको निर्माता, उत्पादक वा नरियातकर्ताद्वारा वा नजिको । तर्फबाट सञ्चालित अनुसन्धानात्मक कार्यको लागि प्रदान गरिएको । सहूलियत, । (ख) आफ्नो मुलुकको विकिट वा पछिडिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रदान । गरिएको सहूलियत, । (ग) वातावरणको संरक्षणसँग सम्बन्धित नयाँ शर्त वा नयिमको परिपालन । गर्दा निर्माण, उत्पादन वा नरियात प्रवधि वा प्रक्रिया सम्बन्धी वदियमान । व्यवस्थामा सुधार गर्न मात्र सीमिति भई प्रदान गरिएको सहूलियत । ३१. गोप्य राख्नु पर्ने: अनुसन्धान अधिकारीले दफा २० को प्रयोजन एवं प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक । यस परिच्छेद बमोजिम गरिने अनुसन्धानको सलिसलामा आफूलाई प्राप्त भएका वा आफ्नो जानकारीमा । आएका कागजात, सूचना, जानकारी, विवरण वा व्यापारिक सूचना गोप्य राख्नु पर्नेछ । तर अदालतको आदेश बमोजिम वा कानून कार्यान्वयनको क्रममा प्रचलित कानून बमोजिम । अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई त्यस्तो कागजात, सूचना, जानकारी वा विवरण प्रदान गर्न बाधा पर्ने छैन । ३२. अनुसन्धान स्थगन वा रद्द गर्न सक्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान । अधिकारीले देहायको अवस्थामा यस परिच्छेद बमोजिम सुरु गरेको अनुसन्धान सम्बन्धी कारबाही । जुनसुकै बखत स्थगन वा रद्द गर्न सक्नेछ:- । (क) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको नरियातकर्ता वा नरियातकर्ताको मुलुक वा । स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारले सामान्य मूल्य वा लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा । नरियात नगर्ने वा सहूलियतप्राप्त मालवस्तु नरियात नगर्ने गरी सहमत जिनाएको भनी । मन्त्रालयले त्यस्तो मालवस्तुको सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्य स्थगन वा रद्द गर्न । निर्देशन दिएमा, । (ख) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको नरियातकर्ता वा नरियातकर्ताको मुलुक वा । स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारले मलिटो जुल्दो वा समरुपका वा प्रत्यक्ष रुपमा । प्रतिसिपर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई भएको वा हुनसक्ने हानि । नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानीको प्रभावलाई हटाउने गरी मूल्य संशोधन गर्न । सहमत जिनाएको भनी मन्त्रालयले त्यस्तो मालवस्तुको सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्य स्थगन वा रद्द गर्न निर्देशन दिएमा, । (ग) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको आयातले मलिटो जुल्दो वा समरुपका वा । प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिसिपर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई पुर्याएको वा पुग्न । सक्ने हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा व्यहोर्ने गरी नरियातकर्ताको । मुलुक वा सरकारसँग समझौता भएमा, ।

(घ) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको अधिकतम परिमाण मलिटो जुल्दो वा । समरुपका वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिसिपर्धी नकिसीमूलक मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी । उद्योगको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग भइरहेको भन्ने पुष्टि हुने वस्तुगत आधार । भएमा, । (ङ) तोकिएको अन्य अवस्थामा । परिच्छेद-६ । समन्वय समिति सम्बन्धी व्यवस्था । ३३. समितिको गठन: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध । निकायबीच समन्वय गर्न मन्त्रालयमा एक समन्वय समिति रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) महानिदेशक, भन्सार विभाग - सदस्य । (च) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य । (छ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ - सदस्य । (ज) अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स - सदस्य । (झ) महानिदेशक, विभाग - सदस्य-सचिव । ३४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) स्वच्छ व्यापारिक क्रियाकलाप प्रवर्द्धन तथा स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि । अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने देखिएमा । सोको अध्ययन गरी मन्त्रालय समक्ष सफारसि गर्ने, । (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध निकायबीच । समन्वय कायम गर्ने, । (घ) दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रतविदन र सो प्रतविदनको कार्यान्वयनको । समीक्षा गर्ने, । (ङ) आफूले गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्ने, । (च) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने । ३५. समितिको बैठक: (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकिएको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) समितिको कुल सदस्य संख्याको बहुमत सदस्य उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि । गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता । गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (६) समितिको अध्यक्षले आवश्यक देखेमा वषिसँग सम्बन्धित विज्ञ वा कर्मचारीलाई । समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) समितिको निर्णय समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित

गर्नेछ । (८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधिसमिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ३६. समितिको सचिवालय: समितिको सचिवालय वभागमा रहनेछ । परिच्छेद-७ । विधि । ३७. सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने: (१) नेपाल सरकारले दफा ३ वा दफा ६ बमोजमि सेफगार्ड्स उपाय । लगाएको, दफा ९ वा दफा ११ बमोजमि एन्टी-डम्पडिग महसुल वा दफा १४ वा दफा १६ बमोजमि । काउन्टरभेलडिग महसुल लगाएको, त्यस्तो उपाय वा महसुल लगाउने अवधि थप गरेको वा त्यस्तो ।

उपाय वा महसुल हटाएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रतिला राष्ट्रियस्तरको दैनिक । पत्रिका र मन्त्रालयको वेबसाइट मार्फतसमेत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (३) मन्त्रालयले उपदफा (१) र दफा २० बमोजमि प्रकाशन गरेको सार्वजनिक सूचनाको । प्रतिला विश्व व्यापार सङ्गठनको सम्बन्धित समितिमा पठाउनु पर्नेछ । ३८. एक मात्र महसुल लगाउनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि लगाइने सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी-डम्पडिग । महसुल तथा काउन्टरभेलडिग महसुल प्रचलित कानून बमोजमि लगाइएको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क । वा यस्तै अन्य दस्तुर वा शुल्क बाहेकको अतिरिक्त महसुल उपायको रुपमा रहनेछ । (२) दफा ३ बमोजमि लगाइएको सेफगार्ड्सको उपाय प्रचलित कानून बमोजमि लगाइएको । पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज वा अन्य उपाय बाहेकको अतिरिक्त वा थप उपायका रुपमा रहनेछ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २६ बमोजमि अनुसन्धान । अधिकारीले दिएको प्रतिला विद्वानबाट यस ऐन बमोजमि एन्टी-डम्पडिग महसुल र काउन्टरभेलडिग महसुल । दुबै लगाउन सकिने देखिएमा पनि त्यस्तो मालवस्तुमा सोमध्ये कुनै एकभन्दा बढी महसुल लगाइने । छैन । ३९. महसुल असुल गर्ने: यस ऐन बमोजमि लगाइको सेफगार्ड्स उपाय अन्तर्गतका अतिरिक्त महसुल, । एन्टी-डम्पडिग महसुल र काउन्टरभेलडिग महसुल प्रचलित कानून बमोजमि सम्बन्धित भन्सार । कार्यालयले असुल गर्नेछ । ४०. बढी महसुल फर्ति गर्नु पर्ने: कुनै मालवस्तुमा यस ऐन बमोजमि लगाइएको एन्टी-डम्पडिग महसुल र । काउन्टरभेलडिग महसुल पछि कुनै कारणले नलगाउनु पर्ने देखिएमा वा त्यस्तो मालवस्तुमा बढी । महसुल लगाइएको देखिएमा त्यसरी लगाउनु नपर्ने वा बढी लगाइएको महसुल सम्बन्धित भन्सार । कार्यालय मार्फत तोकिए बमोजमि आयातकर्तालाई फर्ति दिनेछ । ४१. पश्चातदर्शी असर हुने गरी महसुल लगाउने: (१) देहायको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा नेपाल । सरकारले दफा ९ वा दफा १४ बमोजमिको महसुल लगाउँदा त्यस्तो महसुल लगाउने नरिणय भएको । मतिबिाट बढीमा नबढे पनि अघि देखि पश्चातदर्शी असर हुने गरी लगाउन सक्नेछ:- । (क) त्यस्तो मालवस्तु पहिले पनि डम्पडिग गरिएको कुरा अनुसन्धानको । क्रममा प्रमाणित भएमा, । (ख) त्यस्तो मालवस्तु पहिले पनि सङ्कलितप्राप्त मालवस्तुको रूपमा आयात । भएको कुरा अनुसन्धानको क्रममा प्रमाणित भएमा, । (ग) डम्प गरिएको मालवस्तु वा सङ्कलितप्राप्त मालवस्तु नयिमति रूपमा । मुलुकमा आयात भइरहेको कुरामा मन्त्रालय वशि्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य हुँदा गरेको बाइन्डिग दरभन्दा उच्च । भन्सार महसुल लगाउन सकिनेछ । ४३. समीक्षा गर्नु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि लगाइएको सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी-डम्पडिग महसुल वा । काउन्टरभेलडिग महसुल समेतको विषयमा अनुसन्धान अधिकारीले तोकिए बमोजमिको अवधिमा समीक्षा । गर्नु पर्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि कुनै मालवस्तुमा लगाइएको सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी-डम्पडिग महसुल वा । काउन्टरभेलडिग महसुलको समीक्षा गर्न सरोकारवाला पक्षले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष नविदन पनि । सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नविदन परेमा र समीक्षाको लागि लागू आवश्यक रकम । सम्बन्धित नविदक वा सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी- । डम्पडिग महसुल वा काउन्टरभेलडिग महसुल समेतको विषयमा समीक्षा गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि गरिएको समीक्षा प्रतिला विद्वान मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) समीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४४. पुनरावेदन गर्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी-डम्पडिग महसुल वा । काउन्टरभेलडिग महसुल लगाउने नरिणय वा अन्तरिम सेफगार्ड्स उपाय, अन्तरिम एन्टी-डम्पडिग महसुल । वा अन्तरिम काउन्टरभेलडिग महसुल लगाउने नरिणयमा चर्तित नबुझ्ने पक्षले पैतिस दिनभित्र सम्बन्धित । भन्सार कार्यालय रहेको क्षेत्रको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदकले त्यस्तो महसुल बापत लागेको रकम । बराबरको रकम धरौटी बापत जम्मा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि दिइएको पुनरावेदन सम्बन्धी कारबाही र कनिरा सम्बन्धित उच्च । अदालतको वाणजिय इजलासबाट हुनेछ । ४५. सहयोग लिन सक्ने: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको नमित्त अनुसन्धान

अधिकारीले आवश्यकता । अनुसार नेपाल सरकारका कुनै निकाय, पदाधिकारी वा नजीकै क्षेत्रका वरिष्ठ समेतको सहयोग लिन । सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले सहयोग मागेमा त्यस्तो सहयोग प्रदान गर्नु । सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । ४६. छुट दनि सक्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि । विशेष आर्थिक क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुने गरी आयात भएको कच्चा पदार्थसँग ।